

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI

(VERSIÓN 01)



**REGLAMENTO DE LA LEY N° 52
DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARQUEOLÓGICO Y
PALEONTOLÓGICO DEL BENI**

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO

Lic.
Tatiana Paniagua Zabala

ELABORADO POR:
Lic. Margareth Mejía Cardozo
JEFE DE UNIDAD II - ARQUEOLOGÍA



Trinidad – Beni – Bolivia
Gestión 2025

REGLAMENTO DE LA LEY N° 52
DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO DEL BENI
 (Versión 01)

ACTA DE VALIDACIÓN

	NOMBRE Y CARGO	FECHA	FIRMA
ELABORADO	Lic. Margareth Mejía Cardozo JEFE DE UNIDAD II - ARQUEOLOGÍA		
REVISADO	Lic. Tatiana Paniagua Zabala SECRETARIA DPTAL. DE DESARROLLO HUMANO		
	XXXX CARGO II		
	XXX CARGO III		
APROBADO	Dr. José Alejandro Unzueta Shiriqui GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL BENI		

ÍNDICE

FUNDAMENTACIÓN	1
TÍTULO I	2
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ARQUEOLÓGICO	2
Y PALEONTOLÓGICO DEL BENI	2
CAPÍTULO I	2
DISPOSICIONES GENERALES	2
ARTÍCULO 1. (OBJETO). -	2
ARTÍCULO 2. (ÁMBITO DE APLICACIÓN). -	3
ARTÍCULO 3. (MARCO COMPETENCIAL). -	3
ARTÍCULO 4. (PRINCIPIOS). -	4
ARTÍCULO 5. (DEFINICIONES). -	4
ARTÍCULO 6. (AUTORIDAD DE APLICACIÓN). -	6
ARTÍCULO 7. (COORDINACIÓN). -	6
ARTÍCULO 8. (RECURSOS). -	7
ARTÍCULO 9 (INCUMBENCIA PROFESIONAL). -	7
ARTÍCULO 10. (NORMATIVA ADMINISTRATIVA INTERNA). -	7
ARTÍCULO 11.- (CONSEJO ASESOR CIENTÍFICO). -	7
ARTÍCULO 12.- (DE LA VIGILANCIA Y MONITOREO). -	7
ARTÍCULO 13.- (RESPECTO A LA NORMATIVA ARQUEOLÓGICA). -	7
ARTÍCULO 14. (DIRECTRICES PARA SITIOS Y ÁREAS DE INTERÉS ARQUEOLÓGICO). -	8
ARTÍCULO 15. (REHABILITACIÓN DE TERRAPLENES). -	8
ARTÍCULO 16. (DESCUBRIMIENTOS FORTUITOS). -	8
ARTÍCULO 17. (CADENA DE CUSTODIA, DECOMISO Y TRANSFERENCIA TEMPORAL DE BIENES).-	8
TÍTULO II EVALUACIÓN DE IMPACTO ARQUEOLÓGICO	9
CAPÍTULO I	9
ATRIBUCIONES Y DEBERES, DEFINICIONES, GUÍA DE PROCEDIMIENTO DE HALLAZGOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO.	9
ARTÍCULO 18. (OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD DEPARTAMENTAL DE ARQUEOLOGÍA). -	9
ARTÍCULO 19.- (ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO ARQUEOLÓGICO EN EL MARCO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES). -	9
ARTÍCULO 20.- (DEFINICIONES). -	9
ARTÍCULO 21.- (GUÍA DE PROCEDIMIENTO EN CASO DE HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS). -	10
ARTÍCULO 22. (CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO). -	10
TÍTULO II	11
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ARQUEOLOGÍA DEL BENI Y FONDO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO	11
CAPÍTULO I	11

	Gobierno Autónomo Departamental del Beni REGLAMENTO DE LA LEY N° 52 DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO DEL BENI	GESTIÓN 2025 Versión N° 01	
---	--	-------------------------------------	--

DISPOSICIONES GENERALES CENTRO DE INVESTIGACIONES DE ARQUEOLOGÍA	11
ARTÍCULO 23. (CREACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ARQUEOLOGÍA DEL BENI).-	11
ARTÍCULO 24. (OBJETO). -	11
ARTÍCULO 25. (SEDE). -	11
ARTÍCULO 26. (INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO SUBACUÁTICO).	11
ARTÍCULO 27. (ESTRUCTURA DEL CIAB). -	11
ARTÍCULO 28. (INTERVENCIÓN DEL CONSEJO ASESOR CIENTÍFICO). -	11
ARTÍCULO 29. (CONSULTA). -	12
ARTÍCULO 30. (ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO). -	12
ARTÍCULO 31. (ÁREAS DE INVESTIGACIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN).	12
ARTÍCULO 32.- (FONDO DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL BENI). -	12
TÍTULO III	13
LIMITACIONES AL DERECHO DEL USO DE LA TIERRA	13
CAPÍTULO I	13
DECLARATORIA DE PATRIMONIO, ZONIFICACIÓN, CRITERIOS DE PRIORIDAD DE SALVAGUARDIA	13
ARTÍCULO 33. (LIMITACIONES AL DERECHO DEL USO DEL SUELO).-	13
ARTÍCULO 34. (DECLARATORIA DE PATRIMONIO CULTURAL ARQUEOLÓGICO SINGULAR). -	13
ARTÍCULO 35. (DECLARATORIA DE PATRIMONIO DE EMERGENCIA). -	13
ARTICULO 36. (DECLARATORIA DE SITIO ARQUEOLÓGICO PROTEGIDO). -	13
ARTICULO 37. (PROCEDIMIENTO PARA DECLARATORIA DE SITIO ARQUEOLÓGICO PROTEGIDO). -	14
ARTÍCULO 38. (REVOCATORIA DE LAS DECLARATORIAS). -	14
ARTÍCULO 39. (ZONIFICACIÓN). -	14
ARTÍCULO 40. (CRITERIOS DE PRIORIDAD). -	15
ARTICULO 41. (PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA DE EXPROPIACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES). -	15
CAPÍTULO II	16
PERMISOS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, REVOCACIÓN	16
ARTÍCULO 42. (PERMISOS A INVESTIGADORES). –	16
ARTÍCULO 43. (NO EMISIÓN DE PERMISO POR FALTA DE REQUISITOS). -	17
ARTÍCULO 44. (TRAMITACIÓN DEL PERMISO). –	17
ARTÍCULO 45. (CONSENTIMIENTO PREVIO DE PUEBLOS INDÍGENAS). -	17
ARTICULO 46. (TENENCIA DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS). -	17
ARTÍCULO 47. (REVOCACIÓN DEL PERMISO). -	17
ARTÍCULO 48. (FINALIZACIÓN DEL PROYECTO). -	18
TÍTULO IV	18
DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE REGISTRO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL BENI	18
CAPÍTULO I	18
DEFINICIÓN, FUNCIONAMIENTO, ESTRUCTURA Y FUNCIONES, ELEMENTOS	18

ARTÍCULO 49. (CREACIÓN). -	18
ARTÍCULO 50. (RECURSOS). -	18
ARTÍCULO 51. (RECURSOS MÍNIMOS Y SOSTENIBLES PARA EL SDRAB). -	18
ARTÍCULO 52. (ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL SDRAB). -	19
ARTÍCULO 53. (RECURSOS FINANCIEROS). -	19
ARTÍCULO 54. (FUNCIONES).-	19
ARTÍCULO 55. (INVENTARIO). -	20
ARTÍCULO 56. (SEGURIDAD Y NIVELES DE ACCESO A LA BASE DE DATOS). -	20
ARTÍCULO 57. (PRESERVACIÓN DE COLECCIONES Y DE INVENTARIOS). -	20
ARTÍCULO 58. (ELEMENTOS Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE REGISTRO DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL BENI). -	20
ARTÍCULO 59. (CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN). -	20
ARTÍCULO 60. (PROTOCOLO PARA EL USO DE LA BASE DE DATOS DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS DEL DEPARTAMENTO DEL BENI). -	21
CAPÍTULO II	21
OBLIGACIONES, EFECTOS DEL REGISTRO Y LIMITACIONES A LA TRANSFERENCIA	21
ARTÍCULO 61. (EFECTOS DE LA INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE REGISTRO DEL PATRIMONIO OBLIGACIONES DE LOS PARTICULARES. -	21
ARTÍCULO 62. (LIMITACIONES A LA TRANSFERENCIA). -	21
TÍTULO VI	22
RÉGIMEN SANCIONATORIO	22
CAPÍTULO I	22
DISPOSICIONES GENERALES	22
ARTÍCULO 63. (CARÁCTER ADMINISTRATIVO DE LAS SANCIONES). -	22
ARTÍCULO 64. (TIPO DE INFRACCIONES Y SANCIONES). -	22
ARTÍCULO 65. (AMBIGÜEDAD, OMISIÓN, CONTRADICCIÓN). -	22
CAPÍTULO II	22
RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES	22
ARTÍCULO 66.- (INFRACCIONES). –	22
ARTÍCULO 67.- (SANCIONES). -	24
ARTICULO 68. (RECURSOS ADMINISTRATIVOS). -	25
ARTICULO 69. (TIPOS DE SANCIONES). –	25
ARTICULO 70. (PROCEDIMIENTO DE DECOMISO Y DESTINO DE BIENES). –	25
ARTICULO 71. (EJECUCIÓN DE SANCIONES). -	25
ARTICULO 72. (EJECUCIÓN DE SANCIONES). -	25
ARTICULO 73. (CÁLCULO DE LA MULTA). -	25
ARTÍCULO 74.- (AUTORIDAD COMPETENTE).-	25
ARTÍCULO 75. (PAGO DE LA SANCIÓN). -	25
ARTÍCULO 76. (PRESCRIPCIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES). -	26

ARTÍCULO 77. (AMPLIACIÓN DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y EL DECRETO SUPREMO REGLAMENTARIO). -	26
DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS	26
DISPOSICIONES ABROGATORIAS	26
DISPOSICIÓN PRIMERA-	26
DISPOSICIONES FINALES	26
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.	26
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. –	26
ANEXOS	27
ANEXO I	I
NORMA TÉCNICA: “PARÁMETROS PARA ESTABLECER CRITERIOS DE PRIORIDAD PARA LA GESTIÓN Y SALVAGUARDIA DE SITIOS O ZONAS ARQUEOLÓGICAS”	I
ANEXO II	III
NORMA TÉCNICA “PROTOCOLO PARA EL LLENADO Y USO DE LA BASE DE DATOS ARQUEOLÓGICOS DEL DEPARTAMENTO DEL BENI”	III
FICHA TIPO DE ENTREGA DE COLECCIONES ARQUEOLÓGICAS	IX
FICHA TIPO DE COLECCIONES ARQUEOLÓGICAS	X
FORMULARIO TIPO DE REGISTRO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS	XI
FICHA TIPO DE REGISTRO DE PIEZA ENTERA	XIII
ANEXO III – ACTA DE INCAUTACIÓN / DECOMISO	XIV
ANEXO IV – FORMATO DE CADENA DE CUSTODIA	XV
ANEXO III – FICHA PALEONTOLÓGICA DE REGISTRO DE HALLAZGO	XVI
ANEXO IV – TABLA BASE DE CÁLCULO DE MULTAS	XVII
ANEXO V – MODELO DE CONVENIO DE CESIÓN TEMPORAL PARA ESTUDIOS CIENTÍFICOS	XVIII
CONVENIO DE CESIÓN TEMPORAL PARA ESTUDIOS CIENTÍFICOS	XVIII

REGLAMENTO DE LA LEY N° 52 DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO DEL BENI

FUNDAMENTACIÓN

El departamento del Beni abarca la totalidad de los Llanos de Moxos, una vasta llanura tropical considerada una de las sabanas inundables más extensas de Sudamérica. Este territorio no solo posee una enorme biodiversidad, sino también una riqueza arqueológica excepcional, resultado de milenios de interacción entre sociedades humanas y el entorno natural. En sus paisajes sobresalen extensas obras de tierra dedicadas a la agricultura, conformadas por plataformas elevadas para cultivo, camellones, canales, diques y sofisticados sistemas de drenaje. Estas infraestructuras están asociadas a aldeas con fosos defensivos, así como a extensos asentamientos de urbanismo de baja densidad con arquitectura ceremonial monumental, compuesta por pirámides troncocónicas conocidas localmente como *lomas*. Estas construcciones, integradas al paisaje beniano, forman parte inseparable de su geografía, historia e identidad cultural.

Desde los primeros registros arqueológicos realizados a principios del siglo XX, las investigaciones han evidenciado la existencia de una densa y prolongada ocupación humana en el Beni desde al menos 8.000 a. C. Los sitios más antiguos, correspondientes a grupos cazadores-recolectores, se reconocen en pequeñas islas de bosque donde se han documentado vestigios de campamentos estacionales y montículos con acumulaciones de conchas y restos de fauna silvestre, testimonio de la explotación de los recursos de las sabanas. Hacia el 2000 a. C., las sociedades comenzaron a construir pequeños montículos habitacionales en los que también se encuentra la primera evidencia de tecnología cerámica en la región. Durante los últimos dos mil años antes de la llegada de los europeos, se desarrollaron diversas sociedades complejas que transformaron de manera intensiva el paisaje, construyendo ciudades de baja densidad, con centros monumentales y extensos campos agrícolas elevados que demuestran una planificación avanzada y una organización social jerarquizada.

Las *lomas* monumentales, algunas de más de 25 metros de altura, fueron centros ceremoniales de extensos asentamientos que abarcan hasta 300 ha. Desde estos núcleos irradiaban sistemas de caminos, calzadas y canales que interconectan con otros asentamientos. Al noreste del Beni, en los bosques de Iténez y Baures, se encuentran impresionantes sistemas de zanjas defensivas que sirvieron para proteger asentamientos de gran tamaño, algunos de ellos con ocupación continua desde el 300 d. C. hasta el periodo colonial temprano. Al oeste del río Mamoré, en las cuencas de los ríos Iruyáñez y Yacuma, predominan los campos elevados o camellones, una tecnología agrícola que permitió el cultivo intensivo en un entorno marcado por inundaciones estacionales y suelos poco fértiles. Estas obras, que cubren un porcentaje significativo del paisaje actual, evidencian el conocimiento ecológico y la capacidad de gestión ambiental de las poblaciones que la densidad y diversidad de sitios arqueológicos en el Beni no tiene paralelo con el resto de la Amazonía sudamericana. Estas expresiones materiales no solo revelan la existencia de sociedades altamente adaptadas y resilientes al ambiente tropical, sino que son el origen de la diversidad cultural que caracteriza a la región hasta la actualidad. A pesar de su inestimable valor histórico, científico y cultural, la mayoría de estas estructuras han permanecido cubiertas por el bosque durante siglos y solo en décadas recientes han comenzado a ser estudiadas de manera sistemática.

Sin embargo, la acelerada deforestación, la expansión de la frontera agrícola y otras actividades humanas han puesto en riesgo este legado invaluable, propiciando la destrucción de sitios antes desconocidos y la pérdida irreversible de información científica. Ante esta situación, la protección y conservación del patrimonio arqueológico del Beni constituye un deber colectivo, respaldado por la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y por un marco legal nacional y departamental específico. La Ley Nacional N° 530 de Patrimonio Cultural Boliviano, junto a las Leyes Departamentales N° 52 y N° 61, establecen los instrumentos jurídicos para garantizar la salvaguarda de este patrimonio. Por su parte, el Plan de Uso del Suelo para el Departamento del Beni (PLUS - BENI)

	Gobierno Autónomo Departamental del Beni REGLAMENTO DE LA LEY N° 52 DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO DEL BENI	GESTIÓN 2025 Versión N° 01	
---	--	-------------------------------------	--

aprobado mediante Decreto Supremo N° 26732 (modificado por Decreto Supremo N° 3973) genera la necesidad de contar con un reglamento a la Ley N° 52 que viabilice la protección del patrimonio cultural arqueológico en el marco de las actividades de uso del suelo.

Asimismo, la preservación de estos bienes arqueológicos representa una oportunidad estratégica para promover un turismo cultural sostenible que beneficie a las comunidades locales y fortalezca la identidad cultural del departamento del Beni. Por estas razones, se hace imprescindible la implementación del Reglamento de Arqueología del Departamento del Beni, que regule las acciones de investigación, conservación y uso del patrimonio arqueológico, asegurando su protección para las futuras generaciones.



TÍTULO I PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO DEL BENI

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1. (OBJETO). -

La presente Reglamentación tiene por objeto establecer las disposiciones, procedimientos y mecanismos técnicos, administrativos y legales para la aplicación efectiva de la Ley Departamental N° 52 del Patrimonio Cultural, Arqueológico y Paleontológico del Beni, garantizando la protección,

conservación, investigación, promoción, difusión y gestión integral del patrimonio arqueológico y paleontológico del Departamento, en el marco de la Ley N° 530 del Patrimonio Cultural Boliviano, la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Báñez” y demás normativas vigente, tomando en cuenta la especificidad cultural y territorial de las culturas ancestrales del departamento del Beni.

ARTÍCULO 2. (ÁMBITO DE APLICACIÓN). –

Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de cumplimiento y aplicación obligatoria de todas las personas naturales y jurídicas que habiten en el Departamento del Beni.

ARTÍCULO 3. (MARCO COMPETENCIAL). –

El presente Reglamento se enmarca en las siguientes normas, de conformidad con la jerarquía establecida en el ordenamiento jurídico del Estado Plurinacional de Bolivia:

I. Normas de máximo rango:

- a) Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.

II. Normas internacionales ratificadas por el Estado:

- a) Convenio 169 de la OIT de 1989, sobre pueblos indígenas y tribales. Aprobado por Ley N° 1257. Convención de UNESCO de 1954, para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado y su Reglamento de aplicación. Aprobada por Ley N° 2829.
- b) Convención de la UNESCO de 1970, sobre las Medidas para Prohibir e Impedir la Importación, Exportación y Transferencia de Propiedad Ilícita de Bienes Culturales. Aprobada por Decreto Supremo N° 13347.
- c) Convención de UNESCO de 1972, para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Aprobada por Decreto Supremo N° 13347.
- d) Convención de la OEA de 1976, sobre Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de las Naciones Americanas. Aprobada por Ley N° 2364.
- e) Convención de UNIDROIT de 1995, sobre Bienes Culturales Robados o Exportados Ilícitamente. Aprobada por Ley N° 1822.
- f) Convención de UNESCO de 2001, sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático. Aprobada por Ley N° 865.
- g) Convención de UNESCO de 2003, para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Aprobada por Ley N° 3299.
- h) Convención de UNESCO de 2005, sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. Aprobada por Acuerdo de 21 de octubre de 2005.
- i) Ley N° 3760 de 7 de noviembre de 2007, que eleva a rango de Ley la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007).

III. Normas nacionales:

- a) Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO).
- b) Ley N° 1333 de 27 de abril de 1992, del Medio Ambiente.
- c) Ley N° 2561 de 20 de noviembre de 2003, que declara Patrimonio Arqueológico Cultural los Yacimientos de la Cultura Hidráulica de Mojos.
- d) Ley N° 031 de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Báñez”.
- e) Ley N° 73 de 29 de diciembre de 2010, de Deslinde Jurisdiccional.
- f) Ley N° 530 de 23 de mayo de 2014, Ley de Patrimonio Cultural Boliviano.
- g) Ley N° 1220 de 2 de septiembre de 2019, de Modificación a la Ley N° 530.

IV. Normas reglamentarias nacionales:

- a) Decreto Supremo N° 23318-A de 3 de noviembre de 1992, Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública, modificado por el Decreto Supremo N° 26237 de 29 de junio de 2021.

V. Normas departamentales:

- a) Ley Departamental N° 99 de 8 de mayo de 2020, de Organización Básica del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, modificada por las Leyes Departamentales N° 124 (05-10-2023) y N° 136 (13-09-2024).
- b) Ley Departamental N° 61 de 25 de noviembre de 2015, de Sistemas de Camellones y Canales.
- c) Ley Departamental N° 77 de 23 de diciembre de 2017, de Aprobación del Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI) 2016–2020 del GAD Beni.
- d) Ley Departamental N° 79 de 16 de marzo de 2018, del Turismo.
- e) Ley Departamental N° 93 de 26 de noviembre de 2019, del Plan Departamental de Uso del del Beni (PLUS–BENI).
- f) Ley Departamental N° 127 de 20 de diciembre de 2023, de Aprobación del Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI) 2021–2025 del GAD Beni.

ARTÍCULO 4. (PRINCIPIOS). -

El presente Reglamento se rige por los principios de la Administración Pública establecidos en la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo y por los siguientes principios que orientan la gestión patrimonial:

- a) **Principio de Desarrollo Sostenible.** La diversidad cultural es una gran riqueza para las personas y los pueblos. La protección, la promoción y el mantenimiento de la diversidad cultural son una condición esencial para un desarrollo sostenible en beneficio de las generaciones actuales y futuras. La diversidad cultural sólo se puede preservar si se mantiene la identidad de los pueblos y culturas, expresada en sus bienes y manifestaciones culturales.
- b) **Principio de Coordinación.** La gestión del Patrimonio Cultural del departamento del Beni debe ser una acción compartida y coordinada entre las diferentes entidades territoriales autónomas, las instituciones del nivel central del Estado y la sociedad organizada.
- c) **Principio de Concientización.** La protección del Patrimonio Cultural del departamento del Beni no debe realizarse exclusivamente a través de normas que prohíban determinadas acciones o limiten ciertos usos, sino a partir de políticas que estimulen su conservación y en consecuencia permitan su disfrute y faciliten su valoración.

ARTÍCULO 5. (DEFINICIONES). -

Para efectos de la aplicación del presente Reglamento se establecen las siguientes definiciones referentes al patrimonio cultural:

Bienes Culturales. Son todas las manifestaciones inmateriales y materiales de la cultura, cuyo valor depende de su origen, naturaleza, espacialidad, temporalidad, su contexto social e identidad cultural.

Patrimonio Cultural del Departamento del Beni. Es el conjunto de bienes culturales que, como manifestación de las culturas, representan el valor más importante en la conformación de la diversidad cultural del departamento del Beni y constituye un elemento clave para el desarrollo integral del país. Se compone de los significados y valores atribuidos a los bienes y expresiones culturales, inmateriales y materiales, por parte de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, comunidades interculturales y las comunidades que se autodefinen como urbanas o rurales, migrantes, espirituales o de fe, transmitidos por herencia y establecidos

colectivamente. Estos significados y valores forman parte de la expresión e identidad del departamento del Beni.

Patrimonio Cultural Material. Es el conjunto de bienes culturales que tienen sustancia física y pueden ser conservados o restaurados a través de técnicas especializadas. Identifican una época o una cultura y son evaluados y reconocidos de acuerdo a criterios específicos.

Patrimonio Cultural Arqueológico. Comprende aquellos vestigios producto de la actividad humana, como ser restos orgánicos e inorgánicos, antiguas áreas de habitación, fortalezas y estructuras defensivas, terrazas de cultivo, sistemas de riego y almacenaje de agua, camellones, áreas y estructuras ceremoniales, canteras, minas, ciudadelas, cementerios, caminos, centros y estructuras de almacenamiento de alimentos y otros productos, restos de animales y vegetales encontrados en contextos arqueológicos y representaciones rupestres.

Patrimonio Paleontológico. Son los organismos o parte de los organismos o indicios de la actividad vital de organismos, que vivieron en el pasado geológico y toda concentración natural de fósiles en un cuerpo de roca o sedimento expuestos en la superficie o situados en el subsuelo o en ambientes subacuáticos.

Paisaje Cultural. Es el resultado del desarrollo de actividades humanas y de sus significados a través del tiempo en un territorio concreto, que refleja la relación mutua entre naturaleza y cultura.

Patrimonio Subacuático. Comprenden todos aquellos rastros de existencia humana que estén o hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente en aguas nacionales e internacionales. Deben estar sujetos a ser evaluados, estudiados, restaurados, conservados y protegidos por especialistas del área.

Museo. Es la institución cultural permanente al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público y que adquiere, conserva, investiga, comunica, difunde y exhibe el patrimonio inmaterial y material de los pueblos y su entorno natural, con propósitos de estudio, educación y deleite al público.

Museo Comunitario. Es un espacio cultural creado por los miembros de una comunidad, en el sentido no restringido de su significado, donde se construye autoconocimiento colectivo, propiciando la reflexión, la crítica y la creatividad, reafirmando los valores materiales y simbólicos de su Patrimonio Cultural, reconocido según sus usos y costumbres.

Sitios Ceremoniales. Son lugares que, por tradición histórica, cultural y significado religioso, poseen un valor sagrado.

Presunción de Cualidad de Patrimonio Cultural. Es la presunción jurídica que, de acuerdo a procedimiento, otorga la potencialidad de cualidad a los bienes culturales, inmateriales y materiales, que no hayan sido expresamente declarados pero que, por su valor histórico, arquitectónico, eclesiástico, religioso, etnográfico, documental, paleontológico, arqueológico, artístico, científico, tecnológico, paisajístico y social, podrían ser considerados como Patrimonio Cultural.

Patrimonio Cultural no Declarado. Son los bienes culturales de los cuales se presume que reúnen las condiciones para ser declarados Patrimonio Cultural del Departamento del Beni.

Salvaguardia. Son las medidas encaminadas a crear las condiciones para asegurar la sostenibilidad del Patrimonio Cultural Inmaterial en el tiempo, a partir de la documentación, investigación, preservación, protección, promoción, fomento, transmisión, revitalización, el respeto a la tradición y sensibilización de la comunidad sobre dicho patrimonio.

Intervención. Es el conjunto de acciones que posibilitan la protección, preservación y puesta en valor del Patrimonio Cultural Boliviano. Comprende a título enunciativo y no limitativo: la investigación, rescate,

	Gobierno Autónomo Departamental del Beni REGLAMENTO DE LA LEY N° 52 DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO DEL BENI	GESTIÓN 2025 Versión N° 01	
---	--	-------------------------------------	--

restitución, conservación, salvaguardia, prospección, excavación, actos de restauración, mantenimiento, consolidación, liberación, reintegración y recuperación de elementos patrimoniales.

Registro. Es la identificación, ubicación y descripción de las cualidades y especificidades de un bien cultural, orientada a la gestión del Patrimonio Cultural del Departamento del Beni.

Investigación. Es el proceso de estudio y conocimiento del Patrimonio Cultural del Departamento del Beni, en el marco de los fines de la Ley N° 52, a cargo de universidades, centros, institutos y sociedades de investigación.

Protección. Son las medidas legales y administrativas preventivas (restricciones de uso, vigilancia).

Gestión del Patrimonio Cultural. Es el conjunto de actuaciones programadas y coordinadas con el objetivo de conseguir una óptima conservación, manejo y aprovechamiento del Patrimonio Cultural.

Participación. Es el acceso y corresponsabilidad que tiene la población en la gestión del patrimonio, conforme al alcance otorgado por la normativa legal aplicable.

Puesta en Valor del Patrimonio Cultural. Es el conjunto de acciones sistemáticas y técnicas, encaminadas a la valorización del Patrimonio Cultural en función de su recuperación, procurando resaltar sus características y permitir su óptimo aprovechamiento.

Preservación. Son las acciones planificadas destinadas a evitar el deterioro sin intentar intervención técnica (p.ej. cubrimiento, exclusión de agentes), por medio de normas, programas de difusión y sensibilización, identificación y revalorización.

Conservación. Es la intervención técnica planificada para mantener condiciones actuales (control ambiental, restauración mínima), evitando la tergiversación, deterioro o destrucción de los mismos.

Restauración. Es la intervención especializada de carácter excepcional para recuperar propiedades físicas o estéticas e históricas con criterios científicos.

Restitución. Es el conjunto de acciones legales para la devolución, reposición o reintegración de bienes culturales del Patrimonio Cultural del Departamento del Beni, en posesión de privados o en posesión de países extranjeros.

Zonificación. Es la acción de establecer un espacio de protección especial dentro de un área a fin de proteger el patrimonio de usos que son incompatibles con su protección y salvaguardia.

ARTÍCULO 6. (AUTORIDAD DE APLICACIÓN). -

El Gobierno Autónomo Departamental del Beni, dentro de su estructura administrativa deberá contar con la Unidad de Arqueología que ejercerá las funciones de Autoridad Departamental de Arqueología, la cual deberá, en el marco de su jurisdicción y competencia, tomar las medidas necesarias de protección que correspondan para garantizar la salvaguardia del patrimonio arqueológico y evitar su afectación, conforme a las atribuciones establecidas en la Ley Departamental N° 52, así como aquellas autorizadas por la Ley Nacional N° 530 y su respectiva modificación a través de la Ley N° 1220.

ARTÍCULO 7. (COORDINACIÓN). -

La Autoridad Departamental de Arqueología, como autoridad competente en materia de patrimonio cultural arqueológico, actuará en coordinación con la Dirección General de Patrimonio Cultural del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización. Asimismo, coordinará sus acciones con las demás dependencias del Gobierno Autónomo Departamental del Beni para el mejor cumplimiento de los objetivos de la Ley N° 52 del Patrimonio Cultural, Arqueológico y Paleontológico del Beni, del 25 de mayo del 2015.

ARTÍCULO 8. (RECURSOS). -

El Gobierno Autónomo Departamental del Beni insertará recursos necesarios en Programas de Operaciones Anuales (POA) para la ejecución de todas las tareas a su cargo vinculadas con el Patrimonio Arqueológico del Beni.

ARTÍCULO 9 (INCUMBENCIA PROFESIONAL). -

El Gobierno Autónomo Departamental del Beni efectuará las gestiones necesarias para contar con un profesional en el área de arqueología que forme parte del equipo profesional en la Unidad de Arqueología, conforme a la asignación de recursos anuales.

ARTÍCULO 10. (NORMATIVA ADMINISTRATIVA INTERNA). -

La Autoridad Departamental de Arqueología es la encargada de la aplicación y cumplimiento de la Ley N° 52 de Patrimonio Cultural, Arqueológico y Paleontológico del Beni y podrá emitir la normativa administrativa interna necesaria para complementar este Reglamento a fin de salvaguardar el Patrimonio Arqueológico dentro de su ámbito jurisdiccional, tomando en consideración criterios y principios establecidos en cartas y recomendaciones internacionales en materia de patrimonio cultural.

ARTÍCULO 11.- (CONSEJO ASESOR CIENTÍFICO). -

La Autoridad Departamental de Arqueología podrá solicitar el asesoramiento de un Consejo Asesor Científico en aquellos casos en que requiera contar con opinión experta para la toma de decisiones. Este consejo estará integrado por arqueólogos de reconocida trayectoria, que tengan antecedentes de trabajo en el Beni. Se compondrá de un total de tres miembros titulares y dos suplentes. Serán designados por el período de cinco (5) años renovables y serán solicitados por la unidad de arqueología del gobierno autónomo departamental del Beni mediante nota oficial a instituciones dedicadas a la investigación, estudios y conservación del patrimonio arqueológico, como ser universidades y organizaciones no gubernamentales, estas instituciones darán respuesta a la nota de solicitud oficial designando al profesional arqueólogo o antropólogo de reconocida trayectoria.

ARTÍCULO 12.- (DE LA VIGILANCIA Y MONITOREO). -

Los vestigios arqueológicos registrados que se encuentren dentro de predios de propiedad particular, quedan sujetos a la vigilancia y monitoreo de la Autoridad Departamental de Arqueología, quien podrá inspeccionarlos, no pudiendo oponerse los propietarios o responsables a la simple inspección. Cuando se trate de tierras indígenas, la Autoridad Departamental de Arqueología deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 40 del presente reglamento.

La Autoridad Departamental de Arqueología deberá reglamentar la tenencia y uso de áreas arqueológicas para asegurar su preservación y salvaguardia.

ARTÍCULO 13.- (RESPETO A LA NORMATIVA ARQUEOLÓGICA). -

En aplicación de la Ley N° 93 de Plan Departamental de Uso de Suelo del Beni, se respetarán las disposiciones legales vigentes relativas al patrimonio arqueológico de acuerdo con las Directrices Generales de Uso contenidas en el PLUS-BENI. A tal efecto, la Autoridad Departamental de Arqueología coordinará internamente con las demás autoridades Departamentales, la ejecución y cumplimiento respecto a la aplicación de esta norma, estando facultada para elaborar instructivos de actuación.

Cuando exista peligro de afectación del patrimonio arqueológico se dará intervención con carácter obligatorio a la Autoridad Departamental de Arqueología a fin de que emita un dictamen sobre las medidas a adoptar. Cuando lo considere necesario, podrá requerir la opinión experta del Consejo Asesor Científico.

Cuando la Autoridad Departamental de Arqueología dictamine la existencia de riesgo de destrucción o alteración estructural de los sitios arqueológicos deberá hacerse efectiva la prohibición dispuesta en el Plan Departamental de Uso del Beni (PLUS-BENI) en su numeral 3.1.2. (Directrices para sitios y áreas de interés arqueológico)

ARTÍCULO 14. (DIRECTRICES PARA SITIOS Y ÁREAS DE INTERÉS ARQUEOLÓGICO). -

Prevía a la planificación de intervenciones a través del Plan de Ordenamiento Predial (POP) u otros instrumentos de gestión aplicables se deberá consultar a la Autoridad Departamental de Arqueología para que informe la existencia de sitios registrados.

En caso de hallarse nuevos sitios durante la realización de las intervenciones se deberá informar inmediatamente a la Autoridad Departamental de Arqueología a efectos de que dictamine las acciones a seguir con el fin de evitar su destrucción por los diversos usos de suelos.

ARTICULO 15. (REHABILITACIÓN DE TERRAPLENES). -

La Autoridad Departamental de Arqueología deberá intervenir con carácter obligatorio cada vez que se desee rehabilitar y reutilizar los campos de cultivo y terraplenes prehispánicos mediante sistemas productivos, a fin de otorgar la correspondiente autorización, previa evaluación de las acciones que se propongan realizar, y emitir las recomendaciones correspondientes.

ARTÍCULO 16. (DESCUBRIMIENTOS FORTUITOS). -

En caso de descubrimientos fortuitos, la Autoridad Departamental de Arqueología podrá realizar o autorizar las medidas de preservación y rescate. Las tareas de rescate deberán ser efectuadas por profesionales del campo de la arqueología que posean título nacional habilitante. En todos los casos, la Autoridad Departamental de Arqueología deberá actuar con diligencia y celeridad para salvaguardar el sitio o las colecciones arqueológicas encontradas, no pudiendo excederse del plazo de 10 días hábiles para dictaminar qué tareas se deban realizar.

En casos de urgencia, la Autoridad Departamental de Arqueología solicitará la intervención de profesionales de la arqueología que se encuentren más próximos al lugar y cuenten con permisos para efectuar trabajos arqueológicos.

ARTÍCULO 17. (CADENA DE CUSTODIA, DECOMISO Y TRANSFERENCIA TEMPORAL DE BIENES).-

Ante hallazgo fortuito o decomiso por infracción, la Autoridad Departamental de Arqueología deberá:

- a) emitir acta de incautación con identificación e inventario preliminar,
- b) establecer cadena de custodia (registro de personas que manipulan los bienes),
- c) disponer embalaje y traslado a depósito oficial,
- d) emitir resolución motivada de destino provisional.

Los bienes decomisados quedarán en depósito oficial bajo custodia de la Autoridad Departamental de Arqueología o del CIAB mientras dure la investigación administrativa y/o penal.

Si procede la devolución, la misma será dispuesta por resolución fundada, acompañada de acta que consigne el estado del bien y condiciones para la entrega; en caso de exportación ilegal se coordinará con autoridades nacionales y se aplicará normativa internacional (Convención UNESCO 1970).

TÍTULO II EVALUACIÓN DE IMPACTO ARQUEOLÓGICO

CAPÍTULO I ATRIBUCIONES Y DEBERES, DEFINICIONES, GUÍA DE PROCEDIMIENTO DE HALLAZGOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO.

ARTÍCULO 18. (OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD DEPARTAMENTAL DE ARQUEOLOGÍA). -

La Autoridad Departamental de Arqueología, conforme a lo establecido en la Ley Departamental N° 52, tiene la atribución de prohibir la destrucción, degradación o alteración y/o modificación de cualquier yacimiento, área, monumento, conjunto, bien u objeto arqueológico, histórico o paleontológico, encontrado de manera fortuita o que hubiera sido previamente identificado y/o registrado, dentro la jurisdicción departamental. A tal efecto deberá promover la adopción de lineamientos de salvaguardia, conservación y restauración, adecuándose a las condiciones ambientales del departamento. Deberá asimismo cumplir con las demás obligaciones previstas en la normativa nacional, en especial en la Ley N° 530, sus modificatorias y reglamentación.

ARTÍCULO 19.- (ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO ARQUEOLÓGICO EN EL MARCO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES). -

El Gobierno Autónomo Departamental del Beni implementará para cada obra pública, incluso antes de la etapa de preinversión, el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental encaminado a identificar e interpretar -así como a prevenir- las consecuencias o los efectos que actividades, obras o proyectos pueden causar a la salud y el bienestar humano y al entorno, así como efectos adversos en la biodiversidad y en el patrimonio cultural, arqueológico y paleontológico. El Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental comprende el Componente Arqueológico en sus diferentes etapas, incluyendo el diagnóstico, actuación, intervención, monitoreo y mitigación del impacto arqueológico y demás informes que se requieran conforme al tipo de obras de que se trate. Los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental en su Componente Arqueológico deberán estar dirigidos por un profesional de la arqueología con título habilitante. Para la realización de estos estudios se requerirá asimismo observar la normativa nacional vigente para obras públicas.

ARTÍCULO 20.- (DEFINICIONES). -

A efectos de la aplicación del presente Reglamento se establecen las siguientes definiciones referidas a la Evaluación de Impacto Ambiental Arqueológico:

Diagnóstico Arqueológico. Conjunto de estudios y acciones que permiten identificar la ubicación y características de los sitios arqueológicos que se encuentran en el área de intervención de la construcción de una obra pública.

Actuaciones Arqueológicas. Aplicación de métodos arqueológicos realizados sobre bienes de interés cultural, ya sean estos inmuebles, objetos, vestigios o cualesquiera otras señales de manifestaciones humanas pasadas.

Intervención Arqueológica. Conjunto de acciones propias de la arqueología que garantizan el adecuado registro y conservación de un bien arqueológico.

Mitigación Arqueológica. Conjunto de acciones que se realizan para compensar la afectación parcial de un sitio arqueológico.

Monitoreo Arqueológico. Supervisión diaria y constante, por parte de un profesional en arqueología, de una obra pública durante todo el tiempo de ejecución.

ARTÍCULO 21.- (GUÍA DE PROCEDIMIENTO EN CASO DE HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS). -

En caso de producirse el hallazgo de sitios o restos arqueológicos y/o paleontológicos durante la realización de obras públicas, el promotor del proyecto informará a la Autoridad Departamental de Arqueología, quien a su vez reportará el hallazgo a la autoridad nacional correspondiente. En estos casos se deberá seguir el siguiente procedimiento:

- Ante el hallazgo de restos arqueológicos deberá inmediatamente suspenderse toda actividad en un radio de 50 m, como mínimo.
- No se debe retirar del sitio, ni manipular por ningún motivo, la o las piezas, ni intentar averiguar si existen otras. El sitio debe permanecer inalterado.
- Se cubrirá el sitio específico con una lona, suspendida ésta por estacas que permitan una distancia de unos 30 cm, entre la pieza y el material que la cubre.
- Se establecerá un precinto de seguridad señalando la prohibición de ingreso y nombrar dos responsables custodios.
- El promotor del proyecto deberá comunicar el hallazgo al profesional en arqueología interviniente en el estudio previo, para pueda establecer la naturaleza del mismo y dictamine las medidas a adoptar en un informe que será entregado a la Autoridad Departamental de Arqueología.
- Una vez recibido el informe del profesional actuante, la Autoridad Departamental de Arqueología procederá a ordenar que:
 - a) una vez liberada el área y realizado el rescate correspondiente, se prosiga con la obra con monitoreo constante del arqueólogo profesional encargado,
 - b) en caso de no ser posible la liberación del área, se adopten medidas de mitigación, incluyendo la modificación de la traza, para evitar la afectación del sitio.

ARTICULO 22. (CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO). -

Para la aplicación de las disposiciones referentes a la Evaluación de Impacto Arqueológico la Autoridad Departamental de Arqueología actuará en coordinación con autoridades nacionales, en especial con el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y su Unidad de Herencias Culturales y Materiales, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 530.

Comentado [AF1]: EXISTE ESTA UNIDAD EN LA ACTUALIDAD DENTRO DEL MINISTERIO?

TÍTULO II

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ARQUEOLOGÍA DEL BENI Y FONDO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES CENTRO DE INVESTIGACIONES DE ARQUEOLOGÍA

ARTÍCULO 23. (CREACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ARQUEOLOGÍA DEL BENI).-

Mediante la Ley N° 52 del Patrimonio Cultural, Arqueológico y Paleontológico del Beni, se crea el Centro de Investigación de Arqueología del Beni (CIAB) dentro de la estructura orgánica de la Autoridad Departamental de Arqueología.

ARTÍCULO 24. (OBJETO). -

El Centro de Investigación de Arqueología del Beni (CIAB) tiene por objeto efectuar y/o promover las acciones de: conservación, investigación científica, preservación, conservación, puesta en valor, restauración siguiendo los recaudos éticos establecidos en la Carta de Venecia de ICOMOS de 1964 y en otras recomendaciones internacionales elaboradas por expertos, resguardo, musealización, comunicación de los valores del Patrimonio Arqueológico del Beni, así como la organización y mantenimiento de depósitos adecuados para preservar el patrimonio arqueológico mueble.

El Centro de Investigación de Arqueología del Beni (CIAB) tiene la responsabilidad de la gestión, resguardo, protección, preservación, conservación, puesta en valor, mantenimiento, monitoreo de los museos regionales y del paisaje arqueológico del Beni, además de la promoción, exhibición y difusión de sus colecciones y eventualmente, de efectuar restituciones, con el acuerdo de la Autoridad Departamental de Arqueología y de conformidad con la normativa nacional vigente.

ARTÍCULO 25. (SEDE). -

El Centro de Investigación Arqueología del Beni (CIAB,) tiene su sede en la ciudad de la Santísima Trinidad, Provincia Cercado del Departamento del Beni.

ARTÍCULO 26. (INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO SUBACUÁTICO).

La Competencia del CIAB incluye la protección y salvaguarda del Patrimonio Cultural Subacuático del Beni.

ARTÍCULO 27. (ESTRUCTURA DEL CIAB). -

El centro deberá contar con un responsable encargado de planificar, organizar, dirigir y ejecutar las actividades del CIAB. Será asistido por personal técnico profesional capacitado para realizar las tareas de **investigación arqueológica y de gestión y conservación del patrimonio**.

ARTÍCULO 28. (INTERVENCIÓN DEL CONSEJO ASESOR CIENTÍFICO). -

En caso de considerarlo necesario, el responsable podrá solicitar el asesoramiento del Consejo Asesor Científico cuando deba tomar decisiones vinculadas con la investigación, conservación y salvaguardia del patrimonio cultural arqueológico del Beni.

ARTÍCULO 29. (CONSULTA). -

Cuando se trabaje en territorios indígenas se deberá consultar al Consejo de Comunidades Originarias del Beni u otra Institución comunitaria que pudiese corresponder.

Comentado [AF2]: EXISTE este consejo?, en que norma se basan para nombrarlo

ARTÍCULO 30. (ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO). -

El CIAB tiene las siguientes atribuciones:

- Planificar, ejecutar y monitorear acciones para desarrollar y difundir el turismo cultural y la promoción del patrimonio arqueológico del Beni y las actividades museológicas en el Beni.
- Asistir y colaborar con la Autoridad Departamental de Arqueología y autoridades municipales en:
 - La elaboración de planes de manejo de sitios y paisajes arqueológicos que se deseen abrir al público.
 - La elaboración de planes de conservación, restauración y puesta en valor de sitios patrimoniales.
 - La elaboración de planes de gestión de museos y planes de conservación, exhibición y guarda de colecciones en colaboración con las instituciones museísticas, así como planes de emergencia.
 - La elaboración de planes de educación, difusión y comunicación patrimonial en colaboración con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil.
- Coordinar estrategias y acciones conjuntas del CIAB con las instituciones públicas y privadas para fomentar la investigación y salvaguardia del patrimonio arqueológico del Beni.
- Fomentar la participación comunitaria en la salvaguardia del patrimonio cultural arqueológico del Beni.

En la elaboración de los planes de manejo de sitios arqueológicos deberá tener en consideración las recomendaciones de UNESCO y en especial las Directrices Operativas para la Implementación de la Convención de UNESCO de 1972.

ARTÍCULO 31. (ÁREAS DE INVESTIGACIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN).

- El Área de Investigación será responsable de fomentar, patrocinar y eventualmente ejecutar proyectos de investigación arqueológica básica, así como planificar, formular y/o ejecutar proyectos de investigación arqueológica aplicada y/o de rescate del departamento del Beni, que deberán efectuarse bajo la dirección técnica de un profesional de la arqueología con antecedentes acordes a la envergadura del proyecto a realizar.
- El Área de Administración será responsable del manejo administrativo y financiero de los proyectos, así como de las labores de administración y gestión del patrimonio arqueológico y de los museos regionales del Beni.

ARTÍCULO 32.- (FONDO DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL BENI). -

El Fondo de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico del Beni, dependiente de la Autoridad Departamental de Arqueología, tendrá por finalidad proveer de recursos económicos para la conservación, investigación, preservación, restauración, musealización, promoción y salvaguarda del patrimonio arqueológico del Beni y para la constitución y mantenimiento de depósitos adecuados para la preservación de los bienes arqueológicos muebles.

Para ello contará con:

- Recursos propios generados por actividades efectuadas en sitios patrimoniales abiertos al público y en los museos regionales del Beni.
- Recursos que provea el Gobierno Autónomo Departamental del Beni.

- c) Recursos que obtenga por cooperación, donaciones, legados o subsidios otorgados por instituciones privadas o del tercer sector.
- d) Recursos provenientes de compensaciones efectuadas por los responsables de impactos arqueológicos.
- e) Multas.
- f) Otros.

TÍTULO III LIMITACIONES AL DERECHO DEL USO DE LA TIERRA

CAPÍTULO I DECLARATORIA DE PATRIMONIO, ZONIFICACIÓN, CRITERIOS DE PRIORIDAD DE SALVAGUARDIA

ARTÍCULO 33. (LIMITACIONES AL DERECHO DEL USO DEL SUELO).-

La Autoridad Departamental de Arqueología podrá solicitar al Órgano Ejecutivo del Gobierno Departamental del Beni que emita Resolución de Restricción de No Permitido cuando la actividad agrícola, pecuaria, forestal, de infraestructura o de otro tipo considerada no pueda ser desarrollada debido a que afecta a un sitio arqueológico, poniendo en riesgo de daño o deterioro al Patrimonio Cultural Arqueológico del Beni, por lo que se debe aplicar la restricción al uso del suelo, conforme a lo establecido en el Plan Departamental de Uso del Suelo del Beni (PLUS–BENI) aprobado mediante Ley Departamental N° 93.

Asimismo, podrá, mediante dictamen técnico fundado, solicitar limitaciones al derecho de uso de la tierra, estableciendo las condiciones en las cuales estas actividades puedan ser desarrolladas.

ARTÍCULO 34. (DECLARATORIA DE PATRIMONIO CULTURAL ARQUEOLÓGICO SINGULAR). -

La Autoridad Departamental de Arqueología podrá solicitar de manera fundada al Órgano Legislativo del Departamento del Beni la Declaratoria de Patrimonio Cultural Arqueológico para aquellos bienes arqueológicos que, en razón de la presunción de cualidad y el interés que revisten, merezcan ser objeto de especial reconocimiento. Para ello deberá elevar un informe técnico acompañado de la documentación respaldatoria. La declaratoria de Patrimonio Cultural Arqueológico de un bien implica que se tomarán medidas prioritarias de salvaguardia. La Declaratoria de Patrimonio Cultural, Arqueológico Departamental se efectuará mediante ley emitida por el Órgano Legislativo Departamental.

ARTÍCULO 35. (DECLARATORIA DE PATRIMONIO DE EMERGENCIA). -

La Autoridad Departamental de Arqueología podrá solicitar al Órgano Legislativo del Departamento del Beni la Declaratoria de Patrimonio Cultural Arqueológico “de Emergencia” cuando haya peligro de afectación del patrimonio arqueológico mediante solicitud fundada. Esta Declaratoria tendrá prelación en los planes de gestión, autorizándose la correspondiente inversión de urgencia para su conservación, conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley N° 530 Ley del Patrimonio Cultural Boliviano.

ARTÍCULO 36. (DECLARATORIA DE SITIO ARQUEOLÓGICO PROTEGIDO). -

En cuanto a sitios que presenten levantamientos de tierra y/o restos arqueológicos dentro del territorio del Departamento del Beni, a solicitud de las Entidades Territoriales Autónomas y/o a solicitud de propietarios de predios privados podrá declararse sitio arqueológico protegido y se deberá realizar mediante procedimiento administrativo y con resolución de Gobernación.

Comentado [AF3]: a clave de la legalidad es que el GAD Beni tiene competencia para reglamentar el uso del suelo conforme a su ley departamental (Ley N° 93). El Reglamento simplemente proporciona el *fundamento técnico* (dictamen de riesgo arqueológico) para activar la potestad restrictiva del PLUS.

Comentado [AF4]: A la MAE ?

ARTICULO 37. (PROCEDIMIENTO PARA DECLARATORIA DE SITIO ARQUEOLÓGICO PROTEGIDO). -

- a) Solicitud de Prospección Arqueológica para declaratoria de sitio arqueológico protegido
- b) La solicitud deberá estar dirigida a la gobernadora o gobernador
- c) Si el solicitante es una entidad territorial autónoma se deberá adjuntar listado de los afiliados y/o integrantes
- d) Si se tratase de un predio privado, la solicitud deberá estar firmada por el propietario
- e) Una vez ingresada dicha solicitud será derivada a la Unidad de Arqueología
- f) En la Unidad de Arqueología se realizará la Prospección arqueológica con acompañamiento de un profesional en arqueología
- g) A solicitud de la Unidad de Arqueología, La Unidad de Ordenamiento Territorial deberá emitir un certificado con coordenadas y colindancias del sitio
- h) Se deberá elaborar un informe técnico de prospección arqueológica, firmado por un profesional arqueólogo y avalado por la autoridad departamental de arqueología
- i) Se deberá elaborar un informe legal en base al informe de prospección arqueológica
- j) Todos los documentos deberán ser remitidos mediante conducto regular a la Secretaria Departamental de Justicia y se elabore Resolución donde se declare sitio arqueológico protegido
- k) El registro de sitios protegidos será manejado mediante Base de Datos por la Unidad de Arqueología.

ARTÍCULO 38. (REVOCATORIA DE LAS DECLARATORIAS). -

La revocatoria de la Declaración de Patrimonio Cultural Arqueológico corresponderá a la instancia que la hubiera emitido, previo informe técnico y legal.

ARTÍCULO 39. (ZONIFICACIÓN). -

La Autoridad Departamental de Arqueología establecerá una zonificación del Patrimonio Arqueológico del Beni en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4 inciso m) Ley N° 52 del Patrimonio Cultural, Arqueológico y Paleontológico del Beni con la colaboración del Consejo Asesor Científico. Para ello se establecerán criterios de zonificación, restricciones de uso y criterios de selección que permitan identificar los sitios y/o áreas prioritarias a preservar, teniendo en cuenta los estudios técnicos efectuados por reconocidos especialistas y las percepciones comunitarias. Esta zonificación deberá ser actualizada periódicamente en base a los nuevos hallazgos.

La zonificación se determinará conforme a las siguientes categorías o las que en el futuro se establezcan mediante resolución fundada de la Autoridad Departamental de Arqueología, con el aval del Consejo Asesor Científico:

- a) Zonas de intangibilidad o de exclusión: aquellas áreas que concentren recursos arqueológicos de excepcional valor cuya preservación sea incompatible con cualquier otro uso. Los sitios incluidos en esta zonificación pertenecen a categoría 1 de acuerdo al Anexo II.
- b) Zonas de preservación arqueológica: aquellas áreas en donde se haya probado la existencia de yacimientos de valor científico.
- c) Zonas de potencialidad arqueológica: aquellas áreas que no han sido científicamente exploradas o que han sido insuficientemente estudiadas pero que por sus características se presume su potencialidad arqueológica.

- d) Zonas de amortiguamiento: aquellas que se ubican alrededor de una zona de intangibilidad o de preservación arqueológica con el objeto de restringir su uso o desarrollo para reforzar la protección del mismo.

Para la determinación de las categorías de zonificación de bienes patrimoniales se tendrá en cuenta las particularidades del sitio a proteger, la superficie que abarca el sitio y su entorno inmediato, las áreas delimitadas dentro del sitio, las responsabilidades de manejo, la propiedad de las tierras y las zonas circundantes. En cada caso deberán determinarse los usos compatibles con su preservación y salvaguardia.

ARTÍCULO 40. (CRITERIOS DE PRIORIDAD). -

La Autoridad Departamental de Arqueología, con el auxilio del Consejo Asesor Científico, clasificará los sitios o zonas arqueológicas conforme a los siguientes criterios a fin de establecer prioridades para su gestión o salvaguardia:

1. Condiciones físicas: Integridad, condiciones de preservación, vulnerabilidad y/o fragilidad.
2. Evidencia científica: Información histórica existente, potencial para la investigación arqueológica, profundidad histórica, diversidad de atributos asociados, excepcionalidad, documentación asociada.
3. Percepciones comunitarias: valor tradicional y/o simbólico, social.
4. Aspectos educativos, políticos y económicos: Valor educativo, turístico, político.

Para realizar esta valoración se tendrán en cuenta los parámetros que se establecen en el Anexo I. A tal efecto, se aprueba la Norma Técnica "Parámetros para establecer criterios de prioridad para la gestión y salvaguardia de sitios o zonas arqueológicas" contenida en el mencionado anexo.

Se le asignará un puntaje de 0 a 4 a cada parámetro, siendo 4 el de mayor valor. La sumatoria de todos los aspectos permitirá establecer un orden de prioridad de los sitios. La Autoridad Departamental de Arqueología podrá diferenciar entre dos listas: a) sitios de mayor relevancia y, sitios de mayor relevancia que requieren medidas urgentes de protección.

ARTICULO 41. (PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA DE EXPROPIACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES). -

- a) La unidad de arqueología del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, en coordinación con las instancias competentes, será la encargada de identificar y documentar los bienes culturales, arqueológicos y paleontológicos que se encuentren en riesgo de pérdida, abandono, deterioro, destrucción o demolición.
- b) El informe técnico deberá contener una descripción detallada del bien, el estado de conservación, su relevancia patrimonial y los riesgos que justifican la declaratoria de utilidad y necesidad pública.
- c) El gobierno Autónomo Departamental del Beni, mediante resolución expresa del Órgano Ejecutivo (misma que será notificada a los propietarios), podrá disponer de la expropiación de los bienes culturales señalados en la Ley 52 (Artículo 21), previa indemnización justa, además de una evaluación técnica emitida por la Unidad de Arqueología y el Dictamen legal correspondiente.
- d) El o los propietarios tendrán un plazo de diez (10) días hábiles, a partir de su notificación, para acreditar su derecho propietario y presentar avalúo de su inmueble cuando no estuviere de acuerdo con el avalúo del Gobierno Autónomo Departamental del Beni. En caso de no responder a la notificación se entenderá que el propietario se someterá al avalúo determinado por el Gobierno Autónomo Departamental del Beni.
- e) Cuando exista discordancia entre el monto del avalúo presentado por el interesado y el determinado por el Gobierno Autónomo Departamental del Beni, éste oficiará al Colegio de Arquitectos del Beni y/o a la Sociedad de Ingenieros del Beni, para que designe un perito que procederá a determinar el avalúo técnico correspondiente.

- f) Determinado el monto indemnizable, se dispondrá el pago correspondiente y será notificado al titular del derecho propietario a objeto de suscribir el documento de transferencia a favor del Gobierno Autónomo Departamental del Beni.
- g) En caso de inconcurrencia o renuencia a la suscripción del documento de transferencia por parte del propietario, el Juez en Materia Civil suscribirá el documento a nombre de éste, previo trámite en la vía voluntaria.
- h) Los bienes expropiados pasarán a dominio del Gobierno Autónomo Departamental del Beni para fines de garantizar su conservación, restauración, investigación y puesta en valor, en beneficio de la sociedad Beniana.

CAPÍTULO II

PERMISOS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, REVOCACIÓN

ARTÍCULO 42. (PERMISOS A INVESTIGADORES). –

La Autoridad Departamental de Arqueología deberá otorgar permisos a los investigadores nacionales o extranjeros que deseen realizar estudios en el departamento del Beni, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Departamental N° 52 Ley del Patrimonio Cultural, Arqueológico y Paleontológico del Beni.

Los investigadores que deseen trabajar en el Beni deberán presentar una solicitud de permiso en la cual se acredite:

- a) Nombre y domicilio de la/s persona/s y de las instituciones de investigación nacionales o extranjeras que la soliciten, con la indicación expresa de su carácter científico y sin fines de especulación comercial.
- b) El director o el codirector del proyecto debe poseer título en arqueología de provisión nacional. Cuando se trate de investigadores extranjeros, deberán contar con una contraparte constituida por un investigador de nacionalidad boliviana con título en arqueología emitido por provisión nacional.
- c) Nómina del personal científico interviniente.
- d) Mapa con la delimitación precisa del área donde se llevará a cabo la investigación.
- e) Presentar una copia del proyecto de investigación y el cronograma previsto.
- f) Carta del alcalde del municipio dirigida al director del proyecto, concediendo el permiso de trabajo arqueológico. En caso de que el proyecto se realice dentro de un territorio indígena, esta carta de autorización la deberá otorgar el presidente de la organización indígena, efectuándose previamente un consentimiento previo, libre e informado (CPLI) al territorio indígena.
- g) Carta dirigida a la Autoridad Departamental de Arqueología que indique los recaudos que se tomarán para la conservación de los materiales recuperados y del sitio durante toda la ejecución del proyecto y el lugar donde se guardarán los materiales arqueológicos.
- h) Será obligación de los directores de proyecto permitir la fiscalización por parte de la Autoridad Departamental de Arqueología en cualquier momento durante los trabajos de campo. Para ello será obligatoria la presencia del director o codirector del proyecto durante la misma.

La admisión o requerimiento de subsanación de la solicitud de permiso, estará sujeto al siguiente plazo técnico diferenciado:

1. Recepción y admisión formal: 5 días hábiles (acuse de recibo y verificación de requisitos formales).
2. Evaluación técnica de fondo: hasta 30 días hábiles (salvo proyectos de emergencia), con potestad de solicitar informes complementarios.

Comentado [AF5]: ¿Dónde queda el Consulta Previa Libre e Informada (CPLI)?
 Para mitigar este riesgo, la Autoridad Departamental de Arqueología, haciendo uso de su facultad para emitir normativa administrativa interna (Art. 10) , debería desarrollar un instructivo detallado que especifique el procedimiento de CPLI, asegurando la sustancialidad del proceso y no solo la formalidad de la prueba documental. De lo contrario, el GAD Beni se expone a recursos legales por incumplimiento del estándar de derechos humanos indígenas.

ARTÍCULO 43. (NO EMISIÓN DE PERMISO POR FALTA DE REQUISITOS). -

El Gobierno Autónomo Departamental del Beni y la Autoridad Departamental de Arqueología no otorgarán ningún permiso para proyectos que no estén dirigidos o no se encuentren bajo la responsabilidad de personas cuya idoneidad no esté garantizada.

ARTÍCULO 44. (TRAMITACIÓN DEL PERMISO). -

La Autoridad Departamental de Arqueología tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles para expedirse sobre la solicitud de permisos de investigación. Las decisiones que ella adopte en relación al otorgamiento de autorizaciones serán de dominio público. Los permisos serán otorgados por el término máximo de (3) tres años y deberá presentar anualmente informe de avances. Al finalizar el lapso del permiso se deberá solicitar un permiso de renovación, previa presentación de un informe final acerca del estado de avance mediante las prospecciones y/o excavaciones y las publicaciones científicas surgidas a partir de los trabajos realizados.

La Autoridad Departamental de Arqueología deberá confeccionar un formulario tipo para la solicitud de permisos de investigación y de su renovación y deberá dar fecha y hora cierta al ingreso la solicitud que presente el investigador.

Comentado [AF6]: Debe estar este formulario en los anexos

La Autoridad Departamental de Arqueología podrá rechazar, mediante resolución fundada, los pedidos de permisos para efectuar trabajos científicos que no cumplan con los requisitos contemplados en la normativa nacional, departamental o en este reglamento. El interesado podrá recurrir dicha resolución conforme a lo dispuesto en la normativa de procedimiento administrativo vigente.

ARTÍCULO 45. (CONSENTIMIENTO PREVIO DE PUEBLOS INDÍGENAS). -

- I. Cuando las investigaciones o los planes de gestión, intervención y/o promoción turística deban efectuarse en territorios indígenas se deberá contar con el consentimiento previo, libre e informado (CPLI) del pueblo indígena correspondiente.
- II. Los pueblos indígenas serán custodios en sus territorios ancestrales de los sitios arqueológicos existentes o que se descubran en el futuro, debiendo velar por su protección y salvaguarda de acuerdo a sus usos y costumbres, y actuar en colaboración con la Autoridad Departamental de Arqueología.

ARTÍCULO 46. (TENENCIA DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS). -

Los investigadores responsables de los proyectos de investigación arqueológica podrán tener la guarda temporaria de los materiales recuperados en el proceso de investigación por un plazo de tres años (3) en laboratorios y depósitos que cumplan con las condiciones necesarias para su conservación. El plazo podrá ser renovado por períodos similares previa justificación de la solicitud a la Autoridad Departamental de Arqueología.

Si los materiales deben ser sacados del departamento del Beni para su estudio inmediatamente después de la excavación o la prospección, el investigador responsable deberá presentar un inventario sucinto y provisorio a la Autoridad Departamental de Arqueología a efectos de que se autorice su salida.

Una vez concluidos los estudios, los investigadores deberán devolver los materiales cedidos en préstamo para su guarda definitiva en el o los depósitos oficiales o los que designe la Autoridad Departamental de Arqueología, junto con el informe final de investigación.

ARTÍCULO 47. (REVOCACIÓN DEL PERMISO). -

En caso de que el investigador no se ajustare a las pautas metodológicas y científicas bajo cuya condición se otorgó el permiso o que resultare evidente que persigue objetivos diferentes a los invocados, el permiso podrá ser

revocado antes de cumplido el plazo por el cual fue concedido mediante resolución fundada de la Autoridad Departamental de Arqueología, previa intervención del Consejo Asesor Científico y siguiendo el debido proceso.

Comentado [AF7]: y seguir rigurosamente el procedimiento administrativo establecido en la Ley N° 2341 (debido proceso)

ARTÍCULO 48. (FINALIZACIÓN DEL PROYECTO). -

Se considerará que un proyecto ha finalizado cuando la Autoridad Departamental de Arqueología haya recibido fehacientemente el informe final de investigación y no haya hecho objeciones en el plazo de diez (10) días hábiles.

Los investigadores deberán entregar el informe final en formato físico y digital más anexos, incluyendo los detalles del trabajo de campo (prospección, excavación, mapeos, etc.) más el análisis de material arqueológico encontrado durante este trabajo. Asimismo, se deberán adjuntar el formulario tipo que establezca la Autoridad Departamental de Arqueología a fin de ser incorporados a la base de datos de sitios arqueológicos del Departamento del Beni establecida en el artículo 34.

Se requerirá asimismo adjuntar una carta con sello de recibido que respalde la entrega de una copia en formato físico del informe final al municipio donde solicitó el permiso o al territorio indígena cuando corresponda.

TÍTULO IV DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE REGISTRO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL BENI

Comentado [AF8]: Y LA PARTE PALEONTOLÓGICO

CAPÍTULO I DEFINICIÓN, FUNCIONAMIENTO, ESTRUCTURA Y FUNCIONES, ELEMENTOS

ARTÍCULO 49. (CREACIÓN). -

La Autoridad Departamental de Arqueología deberá organizar el Sistema Departamental de Registro del Patrimonio del Beni (SDRAB) que tiene por objeto la identificación, ubicación, registro, inventario, catalogación y descripción de las cualidades y especificidades de un bien cultural, orientada a la gestión del Patrimonio Cultural del Beni. Para ello se contará con una base de datos que brinde información fidedigna y actualizada. A tal efecto, se aprueba como inventario oficial la base de datos de sitios arqueológicos que cuenta el Gobierno Autónomo Departamental del Beni. Asimismo, se aprueba la Norma Técnica "Protocolo para el llenado y Uso de la Base de Datos Arqueológicos del Departamento del Beni" incluida en el Anexo II o la que lo modifique en el futuro, mediante resolución de la Autoridad Departamental de Arqueología, con la intervención del Consejo Asesor Científico.

ARTÍCULO 50. (RECURSOS). -

Para el funcionamiento del Sistema Departamental de Registro del Patrimonio Arqueológico del Beni (SDRAB), el Gobierno Autónomo Departamental del Beni mediante la Autoridad Departamental de Arqueología, dotará de la infraestructura física, así como el equipamiento mobiliario, el personal especializado y los recursos económicos necesarios conforme al Programa Operativo Anual (POA).

ARTÍCULO 51. (RECURSOS MÍNIMOS Y SOSTENIBLES PARA EL SDRAB). -

El Órgano Ejecutivo incluirá en el POA anual una partida mínima equivalente a [%] del presupuesto de la Autoridad Departamental de Arqueología para operación del SDRAB (informar porcentaje en regulación).

Se podrán recibir y gestionar fondos del Fondo de Patrimonio, cooperación y donaciones, sólo con fideicomiso o instrumento que garantice su destino a conservación.

ARTÍCULO 52. (ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL SDRAB). -

La Autoridad Departamental de Arqueología gestionará la contratación del personal técnico profesional en arqueología, en conservación y en gestión del patrimonio necesarios para poner en marcha el SDRAB. Este personal se encargará de la actualización y administración de la información del registro de sitios arqueológicos y deberá organizar un registro de colecciones arqueológicas del Beni.

Para alcanzar este objetivo, la Autoridad Departamental de Arqueología trabajará de manera coordinada con la Unidad de Ordenamiento Territorial-PLUS, proveyéndoles de información sobre el patrimonio arqueológico del Beni que se encuentra registrado en la base de datos. Asimismo, podrá celebrar convenios con instituciones académicas nacionales o extranjeras, públicas o privadas que les brinden asesoramiento técnico adecuado.

ARTÍCULO 53. (RECURSOS FINANCIEROS). -

El Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental planificará la dotación de recursos necesarios a través de Programas de Operaciones Anuales (POA) para la ejecución de los Programas Departamentales destinados a las actividades de investigación, protección, registro, conservación, salvaguardia, puesta en valor, musealización y promoción del patrimonio arqueológico del Beni.

La Autoridad Departamental de Arqueología podrá efectuar las gestiones necesarias para captar recursos externos disponibles para la conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico.

ARTÍCULO 54. (FUNCIONES).-

El Sistema Departamental de Registro del Patrimonio Arqueológico del Beni tiene la función de sistematizar, de manera unificada y gradual:

- a) Los inventarios de bienes patrimoniales
- b) Catálogos
- c) Fichas técnicas
- d) Material bibliográfico
- e) Lista de bienes hurtados y robados
- f) Tesis de Investigación
- g) El banco de informes técnicos de proyectos de investigación,
- h) El listado de bienes en riesgo,
- i) El banco de fotografías,
- j) El banco de proyectos,
- k) El banco de expedientes y declaratorias.

A efectos de dar cumplimiento al punto a., se otorga reconocimiento oficial a la Base de Datos Informáticos y Físicos existente para la gestión de la información y la planificación de las acciones de salvaguarda del patrimonio arqueológico en el marco del Sistema Departamental de Registro del Patrimonio Cultural Arqueológico. Esta base de datos y los que se incorporen en el futuro se regirán por las pautas establecidas en el Anexo II.

La Autoridad Departamental de Arqueología podrá, previo acuerdo del Consejo Asesor Científico, dar acceso a algunos niveles de información de la mencionada base que sean necesarios para su mejor conocimiento, investigación y/o gestión, siempre que ello no ponga en riesgo la seguridad de los sitios arqueológicos, ni facilite el saqueo y tráfico ilícito de bienes culturales.

ARTÍCULO 55. (INVENTARIO). -

La Autoridad Departamental de Arqueología deberá efectuar el inventario de los bienes arqueológicos que hayan sido declarados por particulares, indicando el nombre y domicilio del poseedor, lugar donde se encuentren depositados, naturaleza y descripción de cada una de las piezas, acompañadas de los documentos gráficos y fotográficos que permitan su identificación, conforme a las fichas tipo que disponga la Autoridad Departamental de Arqueología, siguiendo la metodología aplicable a nivel nacional y la Norma Object ID (estándar internacional para la identificación de bienes culturales) para proteger bienes muebles contra el saqueo y tráfico de bienes arqueológicos. A tal efecto se aprueban las fichas y el formulario tipo que forman parte del Anexo II, conforme a lo establecido en el artículo 53.

ARTÍCULO 56. (SEGURIDAD Y NIVELES DE ACCESO A LA BASE DE DATOS). -

La base de datos georreferenciada tendrá:

- una capa pública con información no sensible (descripciones generales, inventarios no-geolocalizados),
- una capa restringida para investigadores acreditados,
- una capa confidencial con coordenadas precisas accesible solo a la Autoridad y organismos de control; se aplicarán protocolos de cifrado y auditoría de acceso.

ARTÍCULO 57. (PRESERVACIÓN DE COLECCIONES Y DE INVENTARIOS). -

El personal a cargo del Sistema Departamental de Registro del Patrimonio Cultural Arqueológico tendrá la responsabilidad de velar por la preservación de los depósitos patrimoniales del Beni y del inventario y registro de las colecciones arqueológicas, en coordinación con las autoridades de los museos o instituciones en donde se encuentren.

ARTÍCULO 58. (ELEMENTOS Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE REGISTRO DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL BENI). -

El Sistema de Registro del Patrimonio Arqueológico del Beni está compuesto mínimamente por los siguientes elementos: |

- Base de Datos georreferenciada que contenga ubicación, descripción, estado de conservación y otros datos útiles relevantes.
- Base de registros documentales, fotográficos y videográficos.
- Depósitos Patrimoniales.

Se registrará por los siguientes principios:

- Identidad única para sitios y colecciones.
- Acceso a consulta pública.
- Actualización continua de información.
- Control y monitoreo periódico.
- Aplicación de protocolos de seguridad y resguardo de la información.
- Aplicación de Protocolos de transporte, destino, conservación y resguardo del Patrimonio.
- Utilización de software aplicable al Sistema de Registro.

ARTÍCULO 59. (CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN). -

El Registro de los bienes arqueológicos en el SDRAB se organizará conforme a los siguientes criterios:

- a) **Código de Registro:** Es un identificador único asignado a cada sitio arqueológico. Este código facilita la organización de la base de datos, asegurando que cada registro sea fácilmente identificable. Presenta un formato único y es añadido de manera correlativa.
- b) **Georreferenciación:** Este grupo de información permite asociar datos espaciales con coordenadas geográficas que identifican la ubicación exacta del sitio arqueológico. Estos datos (latitud y longitud), permiten ubicar el sitio en mapas y sistemas de información geográfica (SIG).
- c) **Identificación y registro:** En este grupo se identifica y registra información clave del sitio arqueológico, como nombre local, año y responsable de registro.
- d) **Descripción:** La descripción del sitio arqueológico implica proporcionar detalles específicos de sus características, tales como tamaño, cronología y breve descripción.
- e) **Evidencias culturales:** Se refiere a los hallazgos arqueológicos encontrados en el sitio, es decir tanto los bienes muebles como bienes inmuebles.
- f) **Categoría del sitio arqueológico:** La categoría del sitio arqueológico se refiere a su clasificación según su tamaño y presencia de bienes muebles e inmuebles.

ARTÍCULO 60. (PROTOCOLO PARA EL USO DE LA BASE DE DATOS DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS DEL DEPARTAMENTO DEL BENI). -

Forma parte del presente Reglamento el Anexo II que contiene la Norma Técnica “Protocolo para el llenado y uso de la Base de Datos Arqueológicos del Departamento del Beni”, que es de aplicación obligatoria y la Ficha Tipo “de entrega de colecciones arqueológicas a instancias gubernamentales para personas particulares”; la “Ficha Tipo de tenencia de colecciones arqueológicas en tenencia de particulares”, la “Ficha tipo para registro de pieza entera (u otro bien susceptible de ser objeto de tráfico ilícito)” y el “Formulario Tipo de registro de sitios arqueológicos del Departamento del Beni”.

CAPÍTULO II

OBLIGACIONES, EFECTOS DEL REGISTRO Y LIMITACIONES A LA TRANSFERENCIA

ARTÍCULO 61. (EFECTOS DE LA INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE REGISTRO DEL PATRIMONIO OBLIGACIONES DE LOS PARTICULARES). -

Cuando la Autoridad Departamental de Arqueología inscriba en el Registro del Patrimonio Arqueológico del Beni un yacimiento arqueológico, deberá comunicar tal circunstancia al propietario del terreno donde se encuentre, sea persona natural o jurídica o corresponda a un municipio o a una organización indígena. La inscripción no implica ninguna modificación al derecho de propiedad que detenta su propietario.

Cualquier tipo de intervención o traslado de bienes patrimoniales realizados por custodios o propietarios de terrenos donde existan bienes arqueológicos debe ser autorizado por la Autoridad Departamental de Arqueología.

ARTÍCULO 62. (LIMITACIONES A LA TRANSFERENCIA). -

Las colecciones u objetos arqueológicos inscritos en el Sistema Departamental de Registro del Patrimonio Arqueológico, sólo podrán ser transferidos a título gratuito, por herencia, por donación a instituciones científicas y/o museos públicos, nacionales, departamentales, municipales, comunitarios y universitarios. En todo caso se deberá comunicar a la Autoridad Departamental de Arqueología a fin de conocer la inscripción y la nueva situación en el registro correspondiente.

Los poseedores de colecciones u objetos arqueológicos inscritos en el Sistema Departamental de Registro del Patrimonio Arqueológico, no podrán enajenarlos a título oneroso, por ser de dominio público del Estado.

En caso de donación, los poseedores de colecciones u objetos arqueológicos inscritos en el Sistema Departamental de Registro del Patrimonio Arqueológico deberán ofrecerlos en forma fehaciente y con carácter prioritario al Estado Nacional o Departamental.

La autoridad competente, dentro de un plazo no mayor de diez (10) días hábiles expedirá un informe aceptando la propuesta o determinará a través de la Autoridad Departamental de Arqueología, la aceptación directa. Si esta autoridad no expidiera el informe en el término señalado, o lo hiciera manifestando desinterés, el donante podrá disponer libremente la donación a otra institución radicada en el Departamento, que tenga interés sobre los materiales.

Son nulas las transferencias de bienes pertenecientes al patrimonio cultural, arqueológico y paleontológico departamental contrarias a lo dispuesto en la Ley Departamental N° 52 del Patrimonio Cultural, Arqueológico y Paleontológico del Beni y la Ley Nacional N° 530 del Patrimonio Cultural Boliviano.

TÍTULO V

RÉGIMEN SANCIONATORIO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 63. (CARÁCTER ADMINISTRATIVO DE LAS SANCIONES). -

Se establece el siguiente régimen de sanciones, conforme a lo establecido en la Disposición Final Segunda de la Ley Departamental N° 52 del Patrimonio Cultural, Arqueológico y Paleontológico del Beni.

Las sanciones impuestas por el presente Reglamento son de carácter administrativo, las cuales serán aplicadas sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiese corresponder.

ARTÍCULO 64. (TIPO DE INFRACCIONES Y SANCIONES). -

Constituyen infracciones administrativas las acciones u omisiones expresamente definidas en la Ley N° 52 de Patrimonio Cultural, Arqueológico y Paleontológico del Beni y en el presente Reglamento.

A efectos de la aplicación del presente Reglamento, las infracciones se clasifican en: leves, graves y gravísimas.

Las sanciones serán de multa y de decomiso de los materiales arqueológicos, cuando correspondiere.

ARTÍCULO 65. (AMBIGÜEDAD, OMISIÓN, CONTRADICCIÓN). -

Se aplicará supletoriamente la Ley N° 2341 y su Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo (DS N° 27113 del 23 de julio del 2003) en caso de ambigüedad, omisión, contradicción en la reglamentación.

CAPÍTULO II

RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 66.- (INFRACCIONES). -

Las infracciones se clasifican en:

Comentado [AF9]: El riesgo se concentra en el principio de reserva de ley y tipicidad. Según el Derecho Administrativo, si bien el Reglamento puede desarrollar las infracciones, la Ley Departamental N° 52 debe haber habilitado con suficiente detalle la potestad sancionatoria para las faltas más graves.

1.- Faltas leves, cuando:

- El propietario o custodio no permita la realización de acciones preventivas o de emergencia que sean necesarias para la protección del patrimonio.
- El propietario o custodio no permita las inspecciones que disponga la Autoridad Departamental de Arqueología, en cualquier momento o cuando las condiciones de emergencia así lo ameriten.
- El propietario o custodio no permita el acceso a los investigadores debidamente autorizados por parte del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, previa solicitud efectuada por la Autoridad Departamental de Arqueología.

2. Faltas graves, cuando:

- El propietario o custodio no conserve y/o no proteja los bienes culturales materiales muebles e inmuebles del Patrimonio Cultural.
- El propietario o custodio no colabore en la ejecución de obras de conservación, restauración o revalorización de bienes culturales inmuebles para garantizar su óptima puesta en valor.
- El propietario no informe previamente a la Autoridad Departamental de Arqueología y no registre la transferencia de tierras donde se encuentren bienes inmuebles del Patrimonio Arqueológico del Beni que hayan sido previamente registrados en el Sistema Departamental de Registro del Patrimonio Arqueológico del Beni.
- El propietario al momento de realizar la transferencia de tierras donde se encuentren bienes inmuebles del Patrimonio Arqueológico del Beni, no especifique en el documento respectivo que existen en dicha propiedad sitios arqueológicos registrados en el Sistema Departamental de Registro del Patrimonio Arqueológico del Beni.
- El propietario o custodio no declare la existencia de bienes culturales arqueológicos en su propiedad y no colabore para su registro en el Sistema Departamental de Registro del Patrimonio Arqueológico del Beni.
- El tenedor de colecciones arqueológicas que las transfiera a título gratuito sin ofrecerlas previamente a la Autoridad Departamental de Arqueología conforme a lo dispuesto en el artículo 62 del presente Reglamento.
- La reincidencia de una falta leve.

3. Faltas gravísimas, cuando:

- El profesional especializado inicie intervenciones en el patrimonio arqueológico del Beni sin haberse acreditado previamente como tal y no haber iniciado el trámite de permiso ante la Autoridad Departamental de Arqueología.
- La persona natural o jurídica efectúe modificaciones de la estructura interna o externa de cualquiera de las partes, reparación, restauración o intervención de bienes arqueológicos inmuebles, sin la autorización de la Autoridad Departamental de Arqueología. La persona natural o jurídica realice el traslado dentro del país de bienes arqueológicos muebles del Patrimonio Cultural Departamental, sin la respectiva autorización de la Autoridad Departamental de Arqueología, quien establecerá las condiciones para poder efectuarlo.
- La persona natural o jurídica realice obras de remoción de tierras u otra actividad que afecte un bien arqueológico inmueble departamental, o la cercanía al mismo, sin autorización previa de la Autoridad Departamental de Arqueología.

- d) La institución pública o privada no posea la autorización por parte de la Autoridad Departamental de Arqueología para la realización de obras públicas que se pretendan ejecutar o se encuentren en ejecución, en áreas de influencia directa con el Patrimonio Cultural Arqueológico Departamental.
- e) Las personas naturales o jurídicas que poseen la tenencia o se encuentran al cuidado de colecciones u objetos arqueológicos dañen o atenten contra su preservación.
- f) No se comunique a la Autoridad Departamental de Arqueología los descubrimientos fortuitos de materiales culturales arqueológicos y paleontológicos durante la ejecución de obras públicas, tales como redes de agua, electricidad, telefonía, Internet, exploraciones petroleras, explotación de minerales, hidrocarburos, gas, redes camineras, ferroviarias, urbanizaciones u otras.
- g) Se enajene a título oneroso colecciones u objetos arqueológicos inscriptos en el Sistema Departamental de Registro del Patrimonio Arqueológico del Beni por parte de los poseedores, sean personas naturales o jurídicas.
- h) Se omita la denuncia y se oculte materiales arqueológicos que las personas encuentren en forma casual, y no sean entregados de inmediato a la Autoridad Departamental de Arqueología, para su respectiva inscripción en el Sistema Departamental de Registro del Patrimonio Arqueológico del Beni, se harán pasibles los autores de una multa, procediéndose de inmediato al decomiso de los bienes arqueológicos.
- i) Los propietarios o responsables se opongan a la vigilancia y monitoreo de la Autoridad Departamental de Arqueología de sitios arqueológicos registrados que se encuentren dentro de predios de propiedad particular.
- j) No aplique medidas de conservación y de seguridad por parte del o los custodios de bienes arqueológicos para la protección de bienes arqueológicos en el momento del traslado previamente autorizado por la Autoridad Departamental de Arqueología.
- k) La reincidencia de una falta grave.

ARTÍCULO 67.- (SANCIONES). -

Se establecen las siguientes multas conforme al tipo de infracción:

- a) Detectado un Hecho, acción u omisión sancionable de oficio o por denuncia, de forma previa al inicio del procedimiento sancionador, la Secretaría Departamental de Justicia del Gobierno Autónomo departamental del Beni, en coordinación con la Unidad de Arqueología dispondrá la realización de todas las actuaciones preliminares necesarias, identificándose a los presuntos responsables, la infracción cometida y otras circunstancias relevantes. Así mismo, en caso de peligro inminente de deterioro, daño o pérdida de Patrimonio Arqueológico Departamental el Gobierno Autónomo Departamental del Beni procederá a la adopción de medidas de Protección y salvaguardia de dichos bienes culturales, disponiendo las actuaciones de emergencia en su calidad de Órgano Rector.
- b) Determinada la existencia de indicios de la comisión de infracciones, la Secretaria Departamental de Justicia, Emitirá auto de inicio de proceso y notificará a los presuntos infractores con los cargos imputados, otorgando un plazo de diez (10) días hábiles, advirtiéndoseles de no presentar pruebas de descargo o justificaciones en el plazo establecido, se emitirá la resolución correspondiente.
- c) Presentados los descargos o transcurrido el plazo sin que ello hubiera ocurrido, la Secretaría Departamental de Justicia del Gobierno Autónomo Departamental del Beni en coordinación con la Unidad de Arqueología, en el plazo de 10 días hábiles procederá al análisis de los antecedentes y a la valoración de los descargos

presentados, emitiendo la resolución administrativa correspondiente debidamente fundamentada, que imponga o desestime la sanción administrativa.

ARTICULO 68. (RECURSOS ADMINISTRATIVOS). -

En caso de que la resolución administrativa emitida dentro del procedimiento sancionatorio a criterio de los interesados afecte, lesionen o pudieran causar perjuicio a sus derechos subjetivos o intereses legítimos, proceden los recursos administrativos contemplados en la Ley N° 2341 de 23 de abril del 2002, de procedimiento administrativo y su reglamento, debiendo seguirse su interposición en los plazos y procedimientos previstos al efecto.

ARTICULO 69. (TIPOS DE SANCIONES). -

Se aplicarán cualquiera de las siguientes sanciones

1. Multa
2. Demolición de la estructura que afecte al patrimonio
3. Decomiso del Bien (solo en el caso de piezas arqueológicas)

ARTICULO 70. (PROCEDIMIENTO DE DECOMISO Y DESTINO DE BIENES). -

1. El decomiso administrativo seguirá el procedimiento de cadena de custodia (Artículo 17).
2. El destino definitivo de bienes decomisados se decidirá tras resolución administrativa firme o sentencia penal; en caso de condena por tráfico, los bienes pasarán a dominio público para conservación.

ARTICULO 71. (EJECUCIÓN DE SANCIONES). -

Para la ejecución del régimen sancionatorio establecido en el presente Reglamento. La Secretaría Departamental de Justicia del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, debe encarar las gestiones de coordinación interinstitucional con las Entidades Territoriales Autónomas e instituciones afines.

ARTICULO 72. (EJECUCIÓN DE SANCIONES). -

La multa se calculará sobre la base de: gravedad, daño causado, beneficio obtenido, reincidencia y capacidad económica del infractor, aplicando tablas y porcentajes que se fijarán por resolución reglamentaria.

ARTICULO 73. (CÁLCULO DE LA MULTA). -

El monto de la Multa a ser aplicado en el marco del régimen sancionatorio previsto en este Reglamento y su metodología de cálculo serán aprobados a través de Resolución del Gobierno Autónomo Departamental del Beni previa la Justificación técnica de la Unidad de Arqueología y la Secretaría Departamental de Justicia del Gobierno autónomo Departamental del Beni.

Para el establecimiento de la sanción se tendrá en cuenta todas las circunstancias del caso, tomando en consideración las condiciones sociales, educativas y económicas de los responsables de las conductas sancionadas.

ARTÍCULO 74.- (AUTORIDAD COMPETENTE).-

La Autoridad Departamental de Arqueología es la autoridad competente para la sustanciación del procedimiento sancionador.

ARTÍCULO 75. (PAGO DE LA SANCIÓN). -

El pago de la multa establecida en el presente Reglamento para la infracción atribuida implicará el reconocimiento de la infracción e interrumpirá el procedimiento sancionador y pondrá fin al proceso administrativo.

ARTÍCULO 76. (PRESCRIPCIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES). -

Las infracciones prescribirán en el término de dos (2) años. Las sanciones impuestas se extinguirán en el término de un (1) año. La prescripción de las sanciones quedará interrumpida mediante la iniciación del procedimiento de cobro, conforme a reglamentación especial para los órganos de la Administración Pública, comprendidos en el artículo 2 de Ley No 2341 Ley de procedimiento administrativo.

ARTÍCULO 77. (AMPLIACIÓN DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y EL DECRETO SUPREMO REGLAMENTARIO). -

El proceso sancionatorio se rige por las disposiciones establecidas en la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo y el Decreto Supremo N° 27113 de Reglamento de Procedimiento Administrativo o las disposiciones que las reemplacen en el futuro.

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS

DISPOSICIONES ABROGATORIAS

DISPOSICIÓN PRIMERA-

Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.

Queda encargado del cumplimiento del presente Reglamento el Gobierno Autónomo Departamental del Beni.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. —

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo Departamental del Beni.

ANEXOS



ANEXO I

NORMA TÉCNICA: “PARÁMETROS PARA ESTABLECER CRITERIOS DE PRIORIDAD PARA LA GESTIÓN Y SALVAGUARDIA DE SITIOS O ZONAS ARQUEOLÓGICAS”

ASPECTOS	CRITERIOS	PARÁMETROS
Condiciones Físicas	Integridad	- Monumentalidad de obras de tierra.
	Preservación	- Restos arqueológicos
		- Preservación de artefactos
		- Preservación de obras de tierra
	Vulnerabilidad/ Fragilidad	-Vulnerabilidad ante factores de riesgo naturales
		- Vulnerabilidad ante factores de riesgo antrópico
		- Factibilidad de las medidas de mitigación y/o conservación
Evidencia científica	Información histórica	- Existencia de crónicas o documentación que hace referencia al lugar y su uso en tiempos históricos
	Potencial para la investigación	- Investigaciones arqueológicas sistemáticas y recientes en el área
		- Relevancia para los programas de investigación
Evidencia arqueológica	Profundidad histórica	-Reúne elementos importantes asociados de atributos de diversidad
	Excepcionalidad	-Posee un atributo de carácter excepcional en comparación con otros sitios del área
	Documentación asociada	-Investigaciones previas publicadas
		-Archivos documentales accesibles
		-Inventario de colecciones procedentes del sitio
Percepciones	Valor tradicional simbólico	- Tradición Oral y/o historiografía oral
	Valor social	- Asociación con significados o cualidades atribuidos por la comunidad
		- Interacción del sitio con la comunidad
		- Actitud de la comunidad respecto del sitio
Aspectos educativos, políticos y económicos	Valor educativo	- Visibilidad del sitio y sus estructuras
		- Cualidades estéticos
		- Panorámica del ambiente circundante
		- Accesibilidad física en el sitio (grado de dificultad de la visita).
		- Cercanía a centros poblados.

REGLAMENTO DE LA LEY N° 52 DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO DEL BENI
(versión 01)

ASPECTOS	CRITERIOS	PARÁMETROS
	Valor turístico	- Accesibilidad desde centros urbanos con transporte público.
		- Capacidad de carga razonable
		- Infraestructura para visitantes o factibilidad de su instalación.
	Valor Político	Existencia de una norma especial o declaratoria que protege al sitio en particular.

ANEXO II

NORMA TÉCNICA “PROTOCOLO PARA EL LLENADO Y USO DE LA BASE DE DATOS ARQUEOLÓGICOS DEL DEPARTAMENTO DEL BENI”

Se establece el siguiente protocolo para la carga, administración y correcto uso de la información consignada en la base de datos de sitios arqueológicos del departamento del Beni. En dicha base se incorporarán datos concernientes a aquellos sitios ampliamente investigados, así como los que no han sido intervenidos, pero que han sido reportados. Para el llenado de la Base de Datos se tomará información obrante en informes, tesis y publicaciones arqueológicas referidas a los Llanos de Moxos.

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO EXCEL (BASE DE DATOS)

La base de datos de sitios arqueológicos del departamento del Beni será llenada en un documento en Excel el cual contiene cinco hojas diferentes, las cuales se describen a continuación:

Glosario: Se encuentran de manera detallada la descripción de cada uno de los términos que se están utilizando en la base de datos. Estos se encuentran ordenados de acuerdo al formato de la hoja 3 (Registros) y la hoja 4 (Coordenadas).

Instructivo: De manera general y breve en este apartado se indica con qué información se debe llenar cada campo de la hoja de base de datos y coordenadas.

Registros: Como su nombre lo indica, contiene los registros de todos los sitios arqueológicos. En este lugar se añade toda la información existente de cada sitio. Solo se debe llenar una fila por cada sitio introducido.

Coordenadas: El llenado de esta hoja tiene que ir a la par del llenado de la base de datos. Acá se introducirán las coordenadas del sitio que se está añadiendo. Es muy importante que tenga el mismo código de registro que en la hoja de base de datos. En esta hoja es posible que cada sitio tenga más de una fila, esto dependerá del N° de coordenadas que se añadan.

Validación: En esta hoja están todas las variables que se usan en el llenado de la base de datos. Las mismas se encuentran con una lista desplegable en la celda correspondiente de llenado.

ESTRUCTURA DE LAS HOJAS DE REGISTROS Y COORDENADAS

Para su mejor organización, se dividieron los campos en cuatro, además del código de registro y la categoría del sitio. Los mismos son descritos a continuación:

Código de Registro: Es un identificador único asignado a cada sitio arqueológico. Este código facilita la organización de la base de datos, asegurando que cada registro sea fácilmente identificable. Presenta un formato único y es añadido de manera correlativa.

Georreferenciación: Este grupo de información se encarga de asociar datos espaciales con coordenadas geográficas que identifican la ubicación exacta del sitio arqueológico. Estos datos (latitud y longitud), permiten ubicar el sitio en mapas y sistemas de información geográfica (SIG).

Identificación y registro: En este grupo se identifica y registra información clave del sitio arqueológico, como nombre local, año y responsable de registro.

Descripción: La descripción del sitio arqueológico implica proporcionar detalles específicos de sus características, como tamaño, cronología, más una breve descripción.

Evidencias culturales: Se refiere a los hallazgos arqueológicos encontrados en el sitio, es decir tanto los bienes muebles como bienes inmuebles.

Categoría del sitio arqueológico: La categoría del sitio arqueológico se refiere a su clasificación según su tamaño y presencia de bienes muebles e inmuebles.

REGISTRO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS – HOJA REGISTROS

Al iniciar con el llenado, antes de introducir un nuevo registro, es importante verificar que el sitio no haya sido introducido con anterioridad. En caso que dos investigadores hayan trabajado en el mismo sitio, este solo será introducido una vez y se podrá completar con la información faltante, pero no repetirlo.

Cada registro será introducido realizando una triangulación de datos entre el documento que se está revisando (informe, tesis y/o artículo) y el programa de ArcGIS con los shp files que los investigadores proporcionaron de los sitios arqueológicos que han registrado durante sus proyectos.

Los sitios arqueológicos deben ser llenados en una sola fila en la hoja de registros. Es importante que se revise la información que se está introduciendo para asegurar el correcto llenado de la base de datos.

Proceso de llenado:

Código de registro

- Introducir el nuevo código de registro Este siempre tendrá las letras BN (se refiere al departamento del Beni) al inicio seguido de un guion (-) y el Número correlativo: BN-00001, BN-00002, BN-00003

Georreferenciación

- Departamento: En la celda aparecerá una lista desplegable, de esta forma seleccionar.

Para llenar la información de Provincia, Municipio, Área protegida, Tierra Comunitaria de Origen y Sitio Ramsar, es necesario buscar el dato en el documento revisado y seleccionar la opción correspondiente en cada celda.

Si el documento no cuenta con esta información, es aconsejable revisarlo en el ArcGIS sobreponiendo el shp file del sitio arqueológico sobre el shp file de la Provincia, Municipio, Área protegida, Tierra Comunitaria de Origen y Sitio Ramsar. De esta forma se asegura que si el sitio arqueológico está dentro de alguno de estos polígonos se seleccione y añada la información correspondiente.

- Provincia: Identificar en el documento la provincia en la que se está trabajando. Una vez se tenga el dato introducirlo escogiendo la opción de la lista desplegable de cada celda.
- Municipio: Identificar en el documento en qué municipio se encuentra el sitio arqueológico. Escoger el municipio que está dentro de la provincia seleccionada. Esta información se encuentra en lista desplegable en la celda por llenar.
- Área protegida: Identificar si el sitio arqueológico se encuentra dentro de un área protegida. En caso que la respuesta sea afirmativa, en la lista desplegable seleccionar el área protegida a la cual se refiere.
- Tierra Comunitaria de Origen: Identificar en el documento si el sitio arqueológico se encuentra dentro de una tierra comunitaria de origen. En caso que sí, seleccionar de la lista desplegable la TCO en la que se ubica el sitio.
- Sitio Ramsar: Es poco probable que el documento que se está revisando brinde esta información, para obtener este dato es aconsejable corroborarlo con el shp file del sitio arqueológico y el shp file del sitio Ramsar, como se indica líneas arriba. De esta forma nos aseguraremos si se encuentra dentro de unos de los tres sitios Ramsar del departamento o no. En caso que sí, seleccionar el nombre del sitio Ramsar de la lista desplegable.

- Comunidad/ Poblado/ Ciudad: Llenar con el nombre de la comunidad, poblado o ciudad donde se encuentra el sitio arqueológico. Añadir esta información solo si el documento lo indica, caso contrario dejar en blanco.
- Condición de registro de la coordenada:
- In Situ: Escoger de la lista desplegable “**Si**” en caso que el sitio arqueológico se haya registrado en campo. Escoger “**No**” en caso que el sitio haya sido registrado en gabinete.
- Gabinete: Escoger que tipo de mapa se utilizó para registrar el sitio, puede ser Imagen satelital o Google earth. Este campo puede ser llenado, aunque en el campo anterior se haya añadido “**Si**”, ya que este sería una herramienta de apoyo.
- Tipo de registro: En este campo se debe escoger de la lista desplegable la herramienta que se usó para registrar el sitio arqueológico. Esta puede ser GPS, Estación Total, Vuelo con Drone o Vuelo LiDAR. Solo se escogerá uno. En caso que se indique en el documento que se usó más de uno, se seleccionará de la lista desplegable el que más alcance tenga, por ejemplo, Vuelo LiDAR.

OJO: Si en el campo de **In Situ** se seleccionó **No**, automáticamente se debe escoger la categoría de **Ninguno**

Identificación y registro

- Código del sitio: En formato de texto se añade el código del sitio arqueológico que fue dado por el autor del documento que se está revisando, cuya información se encontrará en el mismo documento. Este código será importante para buscar la ubicación exacta en ArcGIS, sin embargo, no todos los sitios cuentan con uno, en este caso el nombre local será importante.
- Nombre local: En formato de texto se añade el nombre local con el que se conoce el sitio arqueológico. Este nombre se debe buscar en el documento.
- Registrado por: Es el nombre de la persona que se encargó del registro del sitio arqueológico. Esta información se la identifica en el documento.
- Año de registro: Identificar qué año se realizó el registro del sitio arqueológico. Esta información se encuentra generalmente en los informes.
- Responsable: Por lo general **Responsable** y **Registrado por**, tendrán el mismo nombre. Sin embargo, se debe revisar si el nombre encargado del registro varía con el del encargado/responsable del proyecto.

Descripción

- Cronología del sitio: Identificar en el documento si mencionan la cronología específica del sitio arqueológico. Son pocos los sitios arqueológicos que tienen esta información, por lo que se ha recopilado todos los datos cronológicos existentes hasta el momento en la literatura académica. Una vez que se encuentre este dato en el artículo y/o informe, se seleccionará la opción correcta de la lista desplegable.

Esta información no la tienen todos los sitios por lo que hay que asegurarse de elegir la opción correcta.

- Descripción del sitio: Esta información se llena en formato de texto. En pocas palabras se debe describir la información más importante del sitio arqueológico, que tipo de arquitectura está presente, tamaño, asociación de material cultural, etc.

Ej: Dos terraplenes paralelos de 60 m de largo, sin asociación a material cultural. Si el sitio arqueológico que se está añadiendo no fue registrado In Situ, lo más probable es que no tenga descripción, por lo que se escribirá **S/D**, que significa sin descripción.

- **Largo de canales y/o terraplenes:** Se debe añadir el largo de los terraplenes y/o camellones en **Metros**. Esta información se añadirá solo cuando la geometría del sitio sea Polilínea. En caso que el documento no brinde el dato, el largo del canal y/o terraplén se lo podrá calcular en ArcGIS con el shp file del sitio y usando la herramienta **Measure**. La información debe ser introducida en formato numérico.

En caso que el registro refiera a más de una polilínea como parte de un sitio más grande, se tomará en cuenta solo el que tenga mayor extensión, NO se introducirá la información de todos.

- **Tamaño del sitio en hectáreas:** La información se encontrará en el documento que se está revisando y se añadirá en formato numérico. Es posible que no todos tengan este dato, sin embargo, si se trata de un polígono este se puede calcular con la herramienta **Measure** en ArcGIS. En caso que el documento no especifique y la información no pertenezca a un polígono se debe dejar sin llenar.
- **Tipo de intervención:** La información de este grupo de columnas debe ser completamente llenada sin excepción. Solo tomar en cuenta lo siguiente: En caso que en el conjunto de columnas denominado **Condición de registro de coordenada**, específicamente en la columna de **In Situ**, la celda haya sido llenada con **NO**, automáticamente todos los campos del grupo **Tipo de intervención** también serán llenados con **NO**. Es requisito que el registro haya sido realizado en campo para responder con forma afirmativa, pero es necesario revisar el documento para ver que se hizo.

En todas las columnas de este grupo, se escogerá una opción de la lista desplegable de cada celda donde las opciones son **SI** o **NO**.

- **Registro:** Si el registro es In Situ, automáticamente esto será llenado con **SI**, ya que esta opción se refiere al registro como tal. Caso contrario como fue especificado en párrafo anterior se llenará con **NO**.
- **Prospección:** Cuando en el documento se describa que se recorrió los alrededores del sitio arqueológico o se buscó algún tipo de bien mueble o inmueble asociado, implica un trabajo de prospección arqueológica, y se deberá llenar la casilla con **SI**. Caso contrario, al no tener estas especificaciones se deberá seleccionar la opción **NO**.
- **Excavación:** Implica si la investigación se realizó con el método de excavaciones arqueológicas. Sin importar el tamaño de la excavación, es decir si fue en área, trinchera o un pozo de sondeo, la casilla se llenará con **SI**. En caso que no se haya realizado ningún tipo de intervención arqueológica, se llenará la casilla con **NO**.
- **Mapas aéreos:** Se llenará con **SI** cuando en el documento se identifiquen mapas del sitio arqueológico, para esto pueden haber realizado vuelos con Drone o mapas satelitales, en cualquier caso, implica que se tiene como resultado la información en un mapa. En muchos casos esta información será también descrita por el investigador. Por el contrario, si no especifican estos datos o no se ve mapa alguno, se llenará la celda de forma negativa, **NO**. • **Mapas LiDAR:** Se escogerá la opción **SI** de la lista desplegable en caso que se haya realizado vuelos con cámara LiDAR en el sitio. El documento mencionará específicamente en caso que se haya realizado este tipo de trabajo, además, que se tendrá un mapa mucho más específico del sitio. En caso que no se mencione, se seleccionará **NO**.
- **Análisis de material:** Seleccionar **SI** en caso que el documento indique que hubo recolección de material cultural y que este fue analizado. Este puede referirse a cualquier tipo de análisis, desde los más específicos a los más generales. Se seleccionará **NO** en caso que no se haya recolectado ningún tipo de material cultural.
- **Superficie excavada:** Se rellenará esta casilla sólo en caso que en grupo anterior de información donde refiere a **Excavación** se haya llenado con **SI**. En este caso verificar en el documento la superficie total excavada en metros cuadrados. La información debe introducirse en formato numérico. En caso de no tener esta información, se deja en blanco. • **Amenaza de conservación:** Solo se añadirá esta información en

formato texto en caso que el documento indique que el sitio arqueológico sufre algún tipo de amenaza, esta puede ser antrópica, natural o la que indique.

- Instrumento de protección: En la mayoría de los casos este campo se dejará en blanco, se pensó para que sea llenado en algún momento cuando en el sitio arqueológico se esté aplicando alguna medida para su protección.

Evidencias culturales

- Evidencias inmuebles: Los 14 campos de este grupo serán llenados escogiendo una de las opciones de la lista desplegable de **SI** o **NO**. Se añadirá **SI** en caso que el documento indique específicamente la evidencia de uno varios bienes inmuebles, como ser: zanjas circulares, zanjas rectangulares, terraplenes, diques, canales, reservorios de agua, lomas pequeñas, montículos piramidales, plataformas paralelas, plataformas generales, campos de cultivo, trampas de pescado, islas de bosque, plazas en forma de U. Se seleccionará de la lista desplegable **NO** si el documento no menciona alguno de estos.
- Evidencias muebles: El haber llenado **SI** en **Tipo de Intervención – Análisis de material**, implica que hay bienes inmuebles, por lo que hay que seleccionar la opción **SI** en los materiales culturales que se hayan identificado en el sitio. En algunos casos solo hay reporte de presencia de alguno de estos materiales (cerámica, líticos, restos zooarqueológicos, restos paleobotánicos, carbón, metales y/o restos óseos humanos), en este caso la casilla será llenada igual con **SI**.

Seleccionar la opción **NO** en caso que no se reporte la presencia de ningún material arqueológico.

- Entidad depositaria: En caso que se haya recolectado material arqueológico en el proyecto se debe mencionar el lugar donde se encuentran resguardados estos materiales. Ej.: Museo Etnoarqueológico Kenneth Lee.

Categoría del sitio arqueológico

- Se debe escoger de la lista desplegable una de las opciones (**1**, **2**, o **3**). Cada una de estas representa a la categoría final que se le está dando al sitio arqueológico. Esto se define una vez se haya completado con el llenado total de la base de datos:
- Categoría 1: Bienes Inmuebles (10 o más), Bienes Muebles (5 o más) y tamaño de sitio (mayor a 5 ha.).
- Categoría 2: Bienes Inmuebles (entre 5 y 9), Bienes Muebles (Entre 2 y 4) y tamaño de sitio (entre 2 y 5 ha.).
- Categoría 3: Bienes Inmuebles (de 0 a 4), Bienes Muebles (0 a 1) y tamaño de sitio (menor a 1 ha.). Aunque la definición de cada una de estas categorías es específica, hay excepciones. Por ejemplo: en caso que el sitio tenga 5 o más hectáreas y no cumpla todos los requisitos en la presencia de bienes culturales, se le asignará la **Categoría 1**. En caso que el sitio tenga más del 50% de bienes muebles o inmuebles seleccionados, también se le asignará la **Categoría 1**.

Una vez se haya completado con toda la información del sitio arqueológico en esta base de datos, se debe proceder al llenado de la hoja de coordenadas antes de introducir el registro de otro sitio.

REGISTRO DE COORDENADAS – HOJA DE COORDENADAS

Esta hoja sea llenada una vez que se haya completado la información en la hoja de Registros. La Hoja de coordenadas contiene menos información. La información de los campos de: **Código de Registro y Categoría de sitio arqueológico**, es la que deberá ser **copiada y pegada** de la hoja de registros. De esta forma se evita el tener errores e información variada referente a un solo sitio. Las coordenadas de ubicación geográfica del sitio arqueológico se introducirán en esta hoja.

- **Georreferenciación** Geometría: Este campo se llena eligiendo de la lista desplegable Punto, Polígono o Polilínea.

Esta información sabremos después de revisar el shp file del sitio arqueológico en ArcGIS, y en algunos casos esta información podrá ser contrastada con el documento que se está revisando para introducir los datos de registro arqueológico.

- **Altura:** Si en el documento menciona los metros sobre nivel del mar en el que se encuentra el sitio se añade en formato numérico, en ocasiones esta información se encontrará en el shp file del sitio en ArcGIS. Puede haber casos en los que no se tenga la información, por lo que se podrá dejar en blanco la celda. Huso UTM local de la coordenada: El departamento del Beni cuenta con dos husos UTM 19 y 20. De la lista desplegable elegir en cual de estos se encuentra el sitio arqueológico. Esta información se encuentra en ArcGIS cuando seleccionamos la herramienta de **Identify** sobre el sitio. Encerrado en rojo podemos ver donde se ubica este dato en la siguiente imagen.

- **Coordenadas UTM:** En la primera columna de este grupo de información se define la geometría del sitio de acuerdo a la descripción.

En caso que se haya seleccionado la opción **Punto** de la lista desplegable, la información del sitio arqueológico será llenada en una sola fila de la tabla, ya que se requiere solo una coordenada **X** y otra **Y** para completar los datos.

En caso que en geometría se haya seleccionado la opción de **polilínea** o **polígono** de la lista desplegable, será necesario que la información se añada en más de una fila de la tabla, ya que se necesitará una coordenada **X** y otra **Y** en cada vértice para obtener el largo de la polilínea o para cerrar por completo el polígono.

A continuación, se muestran ejemplos de ambos casos:

Polilínea: En este ejemplo será necesario agregar 5 coordenadas, que corresponden al inicio, final y los vértices intermedios, como se muestra en la siguiente imagen.

Polígono: En el siguiente ejemplo de polígono será necesario también introducir todos los vértices (14 coordenadas), para cerrar la figura.

La información de las coordenadas UTM será obtenida con la herramienta de Identify y haciendo click en cada vértice. La información debe ser copiada y pegada a la celda respectiva de **X** y **Y**.

FICHA TIPO DE ENTREGA DE COLECCIONES ARQUEOLÓGICAS
(A INSTANCIAS GUBERNAMENTALES PARA PERSONAS PARTICULARES)

Responsable de la entrega:					
Cel.:	Correo:				
Nombre local del sitio:					
Provincia:	Municipio:				
Comunidad:					
Coordenadas					
Altura msnm:	Huso UTM:	X:		Y:	

Evidencias culturales muebles (Marcar con una X según corresponda)		
Cerámica: []	Materiales de piedra: []	Metales: []
Restos óseos humanos:		
Otro (especificar):		

Descripción del hallazgo y de la pieza:	Fotos:

FICHA TIPO DE COLECCIONES ARQUEOLÓGICAS
(EN TENENCIA DE PARTICULARES)

Responsable de la colección:		
Cel.:	Correo:	
Dirección actual de la colección:		
Provincia:	Municipio:	

Procedencia					
Descripción del origen de la colección:					
Del Hallazgo:					
Sin datos:					
Provincia:		Municipio:			
Comunidad:					
Coordenadas					
Altura msnm:		Huso UTM:	X:	Y:	

Material (Marcar con una X según corresponda)		
Cerámica: []	Materiales de piedra: []	Metales: []
Restos óseos humanos:		
Otro (especificar):		

*** Adjuntar inventario de material**

Descripción del Material	Fotos:

FORMULARIO TIPO DE REGISTRO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS
(DEL DEPARTAMENTO DEL BENI)

Responsable del registro:					
Celular:		Correo:			
Nombre del Proyecto:					
Nombre del Director del Proyecto:					
Nombre local del sitio:					
Código de registro del proyecto (si tuviera):					
Provincia:		Municipio:			
Comunidad:					
Riesgo de Impacto Cultural:		Alto: []	Medio: []	Bajo: []	Ninguno: []
Especificar:					
Riesgo de Impacto Ambiental:		Alto: []	Medio: []	Bajo: []	Ninguno: []
Especificar:					
Coordenadas					
Altura msnm:		Huso UTM:		X:	Y:

Tipo de Intervención			
Prospección: []	Excavación: []	Mapas aéreos: []	Mapo LiDAR: []
Superficie total excavada (m2):		Superficie total del sitio (ha):	
Descripción general del sitio:			

Evidencias Culturales Inmuebles (Marcar con una X según corresponda)		
Zanjas circulares: []	Zanjas cuadrangulares: []	Terraplenes: []
Diques: []	Canales: []	Reservorios de agua: []
Montículos piramidales: []	Plazas en U: []	Plataformas: []
Trampas de pescado: []	Plataformas paralelas: []	Islas de bosque: []
Campos elevados de cultivo: []	Otro (especificar):	

¿El material arqueológico fue analizado?	Sí: []	No: []
Cronología del sitio:		
Entidad depositaria del material arqueológico:		
Se adjuntó el inventario de material arqueológico	Sí: []	No: []

Evidencias Culturales Muebles (Marcar con una X según corresponda)			
Cerámica: []	Líticos: []	Metales: []	Restos óseos humanos: []
Restos zooarqueológicos: []	Restos paleobotánicos: []	Carbón: []	
Otro (especificar):			

Evidencias Culturales Muebles (Marcar con una X según corresponda)			
Cerámica: []	Líticos: []	Metales: []	Restos óseos humanos: []
Restos zooarqueológicos: []	Restos paleobotánicos: []	Carbón: []	
Otro (especificar):			

FICHA TIPO DE REGISTRO DE PIEZA ENTERA

(U OTRO BIEN SUSCEPTIBLE DE SER OBJETO DE TRÁFICO ILÍCITO)

Responsable de la entrega:			
Celular:		Correo:	
Nombre del proyecto:			
Nombre local del sitio:			
Provincia:		Municipio:	
Comunidad:			

Nombre del objeto:				Código:	
Material:			Forma:		
Filiación cultural y/o cronológica:					
Peso en gr:	Medidas en cm.				
	Alto/Largo:		Ancho/Diámetro:		Espesor:
Descripción de la pieza:			Fotos:		

Conservación de la pieza					
Estado estructural	Rajado/Agrietado:		Faltantes menores:		Restaurado:
	[]		[]		[]
Estado de superficie					
Sin deterioro:	[]	Desgaste:	[]	Pérdida:	[]
Características del deterioro	Químico*:		Mecánico**:		Biológico***:

Observaciones del estado de conservación: * Sales, óxido y/o corrosión
** Golpe y/o corte actual
*** Vegetal, animal, insecto y/o moho/hongo

ANEXO III – ACTA DE INCAUTACIÓN / DECOMISO

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI
REGLAMENTO DE LA LEY N° 52 DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO DEL BENI

FORMULARIO OPERATIVO PARA EL REGISTRO DE INCAUTACIÓN O DECOMISO
DE BIENES ARQUEOLÓGICOS O PALEONTOLÓGICOS.

Lugar y fecha del levantamiento del
acta: _____

Autoridad interviniente:	
Número de registro o código del bien:	
Descripción detallada del bien:	
Condición física:	
Ubicación exacta / coordenadas:	
Motivo de la incautación:	
Nombre y firma de testigos:	
Nombre y firma del custodio:	
Observaciones adicionales:	

ANEXO IV – FORMATO DE CADENA DE CUSTODIA

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI
REGLAMENTO DE LA LEY N° 52 DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO DEL BENI

FORMATO DE CADENA DE CUSTODIA

Registro secuencial para controlar el traslado y custodia de bienes culturales decomisados o hallados.

N° _____ Fecha / Hora _____ Responsable / Custodio _____

Acción realizada:

Observaciones:

_____ Firma _____

N° _____ Fecha / Hora _____ Responsable / Custodio _____

Acción realizada:

_____ Obser

vaciones:

_____ Firma _____

N° _____ Fecha / Hora _____ Responsable / Custodio _____

Acción realizada:

Observaciones:

_____ Firma _____

ANEXO III – FICHA PALEONTOLÓGICA DE REGISTRO DE HALLAZGO

**FORMULARIO TÉCNICO PARA DOCUMENTAR EL HALLAZGO
Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DE MATERIALES PALEONTOLÓGICOS.**

CÓDIGO DEL HALLAZGO:	
FECHA DEL HALLAZGO:	
RESPONSABLE TÉCNICO:	
UBICACIÓN / COORDENADAS GPS:	
DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO GEOLÓGICO:	
TIPO DE FÓSIL:	
ESTADO DE PRESERVACIÓN:	
MÉTODO DE EXTRACCIÓN:	
DEPÓSITO O LABORATORIO DE DESTINO:	
FIRMA DEL RESPONSABLE:	

ANEXO IV – TABLA BASE DE CÁLCULO DE MULTAS

GUÍA PARA LA APLICACIÓN PROPORCIONAL DE SANCIONES ECONÓMICAS SEGÚN LA GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN.

Categoría de Infracción	Descripción General	Rango de Multa (%)
Leve	Incumplimiento menor sin daño directo al patrimonio.	1% – 5%
Grave	Daño reversible o manipulación no autorizada.	6% – 15%
Muy Grave	Destrucción, tráfico o daño irreversible.	16% – 30%

Tablas y porcentajes que se fijarán por resolución reglamentaria.

ANEXO V – MODELO DE CONVENIO DE CESIÓN TEMPORAL PARA ESTUDIOS CIENTÍFICOS

Este modelo se utiliza para la cesión temporal de materiales arqueológicos o paleontológicos con fines de investigación, garantizando su conservación y devolución.

CONVENIO DE CESIÓN TEMPORAL PARA ESTUDIOS CIENTÍFICOS

En la ciudad de _____, a los ____ días del mes de _____ de 20____, se suscribe el presente Convenio de Cesión Temporal entre la Autoridad Departamental de Arqueología y la Institución _____, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA. (OBJETO).– Cesión temporal de materiales identificados en el Acta de Inventario N° ____.

SEGUNDA. (DURACIÓN).– Desde ____ / ____ / ____ hasta ____ / ____ / ____ (plazo máximo de 12 meses).

TERCERA. (CONDICIONES DE CONSERVACIÓN).– El receptor se compromete a garantizar la adecuada preservación y custodia de los bienes.

CUARTA. (PROHIBICIÓN DE TRANSFERENCIA).– No podrá transferir ni reproducir los materiales sin autorización expresa.

QUINTA. (SUPERVISIÓN).– La Autoridad podrá verificar en cualquier momento el estado y uso de los bienes cedidos.

SEXTA. (DEVOLUCIÓN OBLIGATORIA).– Los bienes deberán ser restituidos en idénticas condiciones en la fecha acordada.

Firmas:

Autoridad Departamental de Arqueología

Institución Receptora